



PUTUSAN
Nomor 315/Pid.B/2025/PN Sgt

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Negeri Sangatta yang mengadili perkara pidana dengan acara pemeriksaan biasa dalam tingkat pertama menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara Terdakwa:

1. Nama lengkap : **PAULUS FRANSISKUS
RICARDO anak dari ELISA
JUMAN**
2. Tempat lahir : Ujong Bilang
3. Umur/Tanggal lahir : 29 Tahun/ 25 Juni 1995
4. Jenis kelamin : Laki-laki
5. Kebangsaan : Indonesia
6. Tempat tinggal : Desa Miau Baru, RT 7,
Kecamatan Kongbeng, Kabupaten
Kutai Timur, Provinsi Kalimantan
Timur
7. Agama : Kristen
8. Pekerjaan : Supir

Terdakwa ditangkap pada tanggal 21 Mei 2025 sampai dengan 22 Mei 2025 berdasarkan Surat Perintah Penangkapan Nomor SP.Kap/15/V/2025/Reskrim;

Terdakwa ditahan dalam Rumah Tahanan Negara (RUTAN) oleh:

1. Penyidik sejak tanggal 22 Mei 2025 sampai dengan tanggal 10 Juni 2025
2. Penyidik perpanjangan oleh Penuntut Umum sejak tanggal 11 Juni 2025 sampai dengan tanggal 20 Juli 2025;
3. Penuntut Umum sejak tanggal 17 Juli 2025 sampai dengan tanggal 5 Agustus 2025;
4. Majelis Hakim Pengadilan Negeri Sangatta sejak tanggal 31 Juli 2025 sampai dengan tanggal 29 Agustus 2025
5. Majelis Hakim Pengadilan Negeri Sangatta perpanjangan oleh Ketua Pengadilan Negeri Sangatta sejak tanggal 30 Agustus 2025 sampai dengan tanggal 28 Oktober 2025;

Terdakwa tidak didampingi Penasihat Hukum;
Pengadilan Negeri tersebut;
Setelah membaca:



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Penetapan Ketua Pengadilan Negeri Sangatta Nomor 315/Pid.B/2025/PN Sgt tanggal 31 Juli 2025 tentang penunjukan Majelis Hakim;

- Penetapan Majelis Hakim Nomor 315/Pid.B/2025/PN Sgt tanggal 31 Juli 2025 tentang penetapan hari sidang;

- Berkas perkara dan surat-surat lain yang bersangkutan;

Setelah mendengar keterangan Saksi-Saksi dan Terdakwa serta memperhatikan bukti surat dan barang bukti yang diajukan di persidangan;

Setelah mendengar pembacaan tuntutan pidana yang diajukan oleh Penuntut Umum yang pada pokoknya sebagai berikut:

1. Menyatakan terdakwa Paulus Fransiskus Ricardo Anak Dari Elisa Juman telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana "*dengan sengaja dan melawan hukum memiliki barang sesuatu yang seluruhnya atau sebagian adalah kepunyaan orang lain, tetapi yang ada dalam kekuasaannya bukan karena kejahatan, yang dilakukan oleh orang yang penguasaannya terhadap barang disebabkan karena ada hubungan kerja atau karena pencarian atau karena mendapat upah untuk itu*" sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 374 KUHP dalam dakwaan Kesatu Penuntut Umum;

2. Menjatuhkan pidana penjara kepada terdakwa Paulus Fransiskus Ricardo Anak Dari Elisa Juman dengan pidana penjara 3 (tiga) Tahun dikurangi selama terdakwa dalam tahanan dengan perintah agar terdakwa tetap ditahan;

3. Menyatakan barang bukti berupa:

- 1 (Satu) Unit Truck Tangki Hino/CPO warna hijau dengan Nomor Polisi : B-9745-BFU, nomor Rangka:MJEFG8JL1JJB10893, nomor mesin: J08EUGJ60891.

Agar dikembalikan kepada CV. Parisindo Lisensi

- 1 (satu) buah dokumen Surat Perintah Kerja (SPK) Nomor 022/NMP/JKT/2024 tentang Pengangkutan CPO;

- 1 (satu) buah Bontrip/ Nota Pengiriman dengan Nomor: T301250517141300 tanggal 17-05-2025;

- 1 (satu) buah Berita Acara Bongkar Muatan CPO tanggal 21 Mei 2025;

- 1 (satu) buah Slip Transaksi Penimbangan dengan Nomor Kendaraan: B-9745-BFU, Transaksi: 001, Produk: CPO tanggal 19-05-2025;

Halaman 2 dari 39 Putusan Nomor 315/Pid.B/2025/PN Sgt



- 1 (satu) buah Slip Transaksi Penimbangan dengan Nomor Kendaraan: B-9745-BFU, Transaksi: 192496-LBN-190525, Produk: CPO PKS 11, tanggal 19 Mei 2025;
- 1 (satu) buah bukti transaksi/transfer masuk dari Saudara Suwardi kepada Saudara Paulus dengan nominal Rp4.000.000,00 (empat juta rupiah) tanggal 18 Mei 2025 jam 01.05;
- 1 (satu) buah bukti transaksi/ transfer masuk dari Saudara Suwardi kepada Saudara Paulus dengan nominal Rp6.400.000,00 (enam juta empat ratus ribu rupiah) tanggal 18 Mei 2025 jam 11.54;
- 1 (satu) buah bukti transaksi/transfer masuk dari Saudara Suwardi kepada Saudara Paulus dengan nominal Rp500.000,00 (lima ratus ribu rupiah) tanggal 19 Mei 2025 jam 17.34;

Agar tetap terlampirkan dalam berkas perkara

- 1 (Satu) Unit HP Samsung Galaxy A05 warna hitam dengan Nomor Sim: 082168825063 dan Imei 1: 350584181307272 Imei 2: 358780311307271;
- 1 (Satu) buah gunting;
- 1 (satu) buah segel;

Dirampas untuk dimusnahkan

4. Menetapkan Terdakwa membayar biaya perkara sebesar Rp2.500,00 (dua ribu lima ratus rupiah)

Setelah mendengar permohonan Terdakwa yang pada pokoknya menyatakan memohon keringanan hukuman;

Setelah mendengar tanggapan Penuntut Umum terhadap pembelaan Terdakwa yang pada pokoknya tetap pada tuntutan;

Setelah mendengar Tanggapan Terdakwa terhadap tanggapan Penuntut Umum yang pada pokoknya tetap pada permohonan;

Menimbang, bahwa Terdakwa diajukan ke persidangan oleh Penuntut Umum didakwa berdasarkan Nomor PDM-250/SGT/07/2025 tanggal 31 Juli 2025 sebagai berikut:

KESATU

Bahwa ia Terdakwa PAULUS FRANSISKUS RICARDO anak dari ELISA JUMAN pada hari Minggu tanggal 18 Mei 2025 sekitar jam 21.00 WITA atau setidaknya pada suatu waktu lain pada Bulan Mei Tahun 2025 bertempat di Jalan Bendungan RT.08 Desa Miau Baru Kecamatan Kongbeng Kabupaten Kutai Timur atau setidaknya pada tempat lain yang masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Sangatta yang berwenang



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

mengadili perkara ini ***“dengan sengaja dan melawan hukum memiliki barang sesuatu yang seluruhnya atau sebagian adalah kepunyaan orang lain, tetapi yang ada dalam kekuasaannya bukan karena kejahatan, yang dilakukan oleh orang yang penguasaannya terhadap barang disebabkan karena ada hubungan kerja atau karena pencarian atau karena mendapat upah untuk itu”*** yang dilakukan dengan cara-cara sebagai berikut:

- Bahwa berawal pada hari Sabtu tanggal 17 Mei tahun 2025 sekitar pukul 14:30 WITA Terdakwa PAULUS FRANSISKUS RICARDO yang merupakan karyawan CV. Parisindo Lisensi yakni selaku supir unit mobil Tangki pengangkut CPO (*Cruide Palm Oil*) melakukan pengisian minyak CPO milik PT. Dharma Satya Nusantara (DSN) di Station permuatan CPO PT. DSN Dispeck Gunung Gajah Desa Miau Baru Kec. Kongbeng Kab. Kutai Timur sebanyak kurang lebih 14.000 (empat belas ribu) kilogram CPO yang akan dibawa ke Bulking Labanan PT. Dharma Satya Nusantara (DSN) Berau, selanjutnya setelah selesai melakukan pengisian CPO kedalam 1 unit truk dengan Nopol B-9745-BFU tersebut Terdakwa PAULUS FRANSISKUS RICARDO kemudian berangkat menuju ke Bulking Labanan PT. Dharma Satya Nusantara (DSN) Berau, selanjutnya pada saat diperjalanan Terdakwa PAULUS FRANSISKUS RICARDO menghubungi Saudara YONO untuk memberitahukan bahwa Terdakwa ingin menjualkan CPO milik PT. Dharma Satya Nusantara (DSN) yang sedang dibawa oleh Terdakwa, setelah itu Terdakwa diberikan nomor handphone Saksi SUWARDI Bin LAMAJA (Alm) lalu Terdakwa menghubunginya melalui telepon untuk menawarkan minyak CPO dengan mengatakan “kamu kah anak buah pak YONO” selanjutnya Saksi Saksi SUWARDI Bin LAMAJA (Alm) menjawab “iya kenapa?” kemudian Terdakwa PAULUS FRANSISKUS RICARDO menjawab “ini ada minyak CPO, bisakah dijemput di Wahau” kemudian Saksi SUWARDI Bin LAMAJA (Alm) menjawab “Iya nanti kuaturkan dulu mobilnya”, setelah itu Saksi Saksi SUWARDI Bin LAMAJA (Alm) mengatakan “berapa harga per drum” kemudian oleh Terdakwa PAULUS FRANSISKUS RICARDO dijawab “satu juta”, kemudian Saksi SUWARDI Bin LAMAJA (Alm) mengatakan “oke”, tidak lama kemudian Terdakwa dikirimkan nomor handphone Saksi MUH. ARIS Bin KAMARUDDIN oleh Saksi SUWARDI Bin LAMAJA ;
- Bahwa selanjutnya pada hari Minggu tanggal 18 Mei 2025 sekitar jam 20.30 WITA Terdakwa menghubungi Saksi MUH. ARIS Bin KAMARUDDIN dengan mengatakan “ketemuan di jembatan dekat bendungan miau baru” kemudian

Halaman 4 dari 39 Putusan Nomor 315/Pid.B/2025/PN Sgt

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Saksi mengatakan “oke”, setelah itu sesampainya Terdakwa di jembatan dekat bendungan miau baru dengan menggunakan 1 Unit Truk dengan Nopol B-9745-BFU dengan muatan 14.000 KG CPO tersebut Terdakwa kemudian bertemu dengan Saksi MUH. ARIS Bin KAMARUDDIN dan Saksi MUHAMMAD ARUL SAPUTRA BIN NAING yang datang dengan menggunakan 1 (satu) unit Truk mitsubishi warna kuning dengan nopol KT-8498-RC, setelah itu para Terdakwa memarkirkan mobil yang dikendarai masing-masing secara berlawanan arah dengan posisi berdekatan, selanjutnya Saksi MUH. ARIS Bin KAMARUDDIN menyiapkan 1 (satu) unit mesin penyedot alkon lengkap dengan selangnya, sementara Terdakwa membuka segel yang ada pada minehole/tutup serta membuka minehole/tutup tangki 1 Unit Truk dengan Nopol B-9745-BFU berisi CPO yang dikendarai Terdakwa, Saksi MUH. ARIS Bin KAMARUDDIN kemudian memberikan ujung selang kepada Terdakwa sedangkan ujung selang satunya Saksi MUH. ARIS Bin KAMARUDDIN masukkan kedalam tandon kotak putih kapasitas 1.000 Liter yang ada di mobil 1 (satu) unit Truk mitsubishi warna kuning dengan nopol KT-8498-RC yang dikendarai oleh Saksi MUH. ARIS Bin KAMARUDDIN dan Saksi MUHAMMAD ARUL SAPUTRA BIN NAING, kemudian Saksi MUHAMMAD ARUL SAPUTRA BIN NAING menyalakan mesin penyedot alkon untuk menyedot CPO dari mobil Terdakwa ke tandon yang ada di mobil Saksi MUH. ARIS Bin KAMARUDDIN dan Saksi MUHAMMAD ARUL SAPUTRA BIN NAING hingga penuh, setelah penuh ujung selang dipindahkan kembali ke dalam 2 (dua) drum yang ada di mobil Saksi MUH. ARIS Bin KAMARUDDIN dan Saksi MUHAMMAD ARUL SAPUTRA BIN NAING hingga penuh juga, setelah selesai Terdakwa menutup minehole/tutup dan memasang kembali segel tangki 1 Unit Truk dengan Nopol B-9745-BFU tersebut, selanjutnya Terdakwa kembali melanjutkan perjalanan menuju ke Bulking Labanan PT. Dharma Satya Nusantara (DSN) Berau namun Terdakwa mampir di daerah ampore Kab. Berau untuk mengisi kekurangan CPO yang telah Terdakwa jualkan menggunakan air hingga penuh, selanjutnya Terdakwa menuju ke Bulking Labanan PT. Dharma Satya Nusantara (DSN) Berau untuk melakukan pembongkaran muatan CPO, namun saat dilakukan pembongkaran CPO pada kendaraan Terdakwa petugas pemeriksa mendapati bahwa muatan CPO yang Terdakwa bawa telah bercampur dengan air sehingga Terdakwa selanjutnya diamankan oleh petugas keamanan dan diproses oleh pihak kepolisian ;

Halaman 5 dari 39 Putusan Nomor 315/Pid.B/2025/PN Sgt



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Terdakwa merupakan pekerja atau karyawan CV. Parisindo Lisensi yang bekerjasama dengan PT. Dharma Satya Nusantara (DSN) dalam pengangkutan Crude Palm Oil (CPO) yang Terdakwa menerima upah atau gaji dari CV. Parisindo Lisensi ;
- Bahwa akibat dari perbuatan yang dilakukan oleh para Terdakwa PT. Dharma Satya Nusantara (DSN) mengalami kerugian yang ditaksir kurang lebih sebesar Rp.64.380.000,- (enam puluh empat juta tiga ratus delapan puluh ribu rupiah) ;

Perbuatan para Terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 374 KUHP

Atau

KEDUA

Bahwa ia Terdakwa PAULUS FRANSISKUS RICARDO anak dari ELISA JUMAN pada hari Minggu tanggal 18 Mei 2025 sekitar jam 21.00 WITA atau setidaknya pada suatu waktu lain pada Bulan Mei Tahun 2025 bertempat di Jalan Bendungan RT.08 Desa Miau Baru Kec. Kongbeng Kabupaten Kutai Timur atau setidaknya pada tempat lain yang masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Sangatta yang berwenang mengadili perkara ini "dengan sengaja dan melawan hukum mengaku sebagai milik sendiri barang sesuatu yang seluruhnya atau sebagian adalah kepunyaan orang lain tetapi yang ada dalam kekuasaannya bukan karena kejahatan" yang dilakukan dengan cara-cara sebagai berikut:

- Bahwa berawal pada hari Sabtu tanggal 17 Mei Tahun 2025 sekitar pukul 14:30 WITA Terdakwa PAULUS FRANSISKUS RICARDO yang merupakan karyawan CV. Parisindo Lisensi yakni selaku supir unit mobil Tangki pengangkut CPO (*Cruide Palm Oil*) melakukan pengisian minyak CPO milik PT. Dharma Satya Nusantara (DSN) di Station permuatan CPO PT. DSN Dispeck Gunung Gajah Desa Miau Baru Kecamatan Kongbeng Kab. Kutai Timur sebanyak kurang lebih 14.000 KG CPO yang akan dibawa ke Bulking Labanan PT. Dharma Satya Nusantara (DSN) Berau, selanjutnya setelah selesai melakukan pengisian CPO kedalam 1 Unit Truk dengan Nopol B-9745-BFU tersebut Terdakwa PAULUS FRANSISKUS RICARDO kemudian berangkat menuju ke Bulking Labanan PT. Dharma Satya Nusantara (DSN) Berau, selanjutnya pada saat diperjalanan Terdakwa PAULUS FRANSISKUS RICARDO menghubungi Saudara YONO untuk memberitahukan bahwa Terdakwa ingin menjualkan CPO milik PT. Dharma Satya Nusantara (DSN) yang sedang dibawa oleh Terdakwa, setelah itu

Halaman 6 dari 39 Putusan Nomor 315/Pid.B/2025/PN Sgt

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Terdakwa diberikan nomor handphone Saksi SUWARDI Bin LAMAJA (Alm) lalu Terdakwa menghubunginya melalui telepon untuk menawarkan minyak CPO dengan mengatakan “kamu kah anak buah pak YONO” selanjutnya Saksi Saksi SUWARDI Bin LAMAJA (Alm) menjawab “iya kenapa?” kemudian Terdakwa PAULUS FRANSISKUS RICARDO menjawab “ini ada minyak CPO, bisakah dijemput di Wahau” kemudian Saksi SUWARDI Bin LAMAJA (Alm) menjawab “Iya nanti kuaturkan dulu mobilnya”, setelah itu Saksi Saksi SUWARDI Bin LAMAJA (Alm) mengatakan “berapa harga per drum” kemudian oleh Terdakwa PAULUS FRANSISKUS RICARDO dijawab “satu juta”, kemudian Saksi SUWARDI Bin LAMAJA (Alm) mengatakan “oke”, tidak lama kemudian Terdakwa dikirimkan nomor handphone Saksi MUH. ARIS bin KAMARUDDIN oleh Saksi SUWARDI bin LAMAJA;

- Bahwa selanjutnya pada hari Minggu tanggal 18 Mei 2025 sekitar jam 20.30 WITA Terdakwa menghubungi Saksi MUH. ARIS Bin KAMARUDDIN dengan mengatakan “ketemuan di jembatan dekat bendungan miau baru” kemudian Saksi mengatakan “oke”, setelah itu sesampainya Terdakwa di jembatan dekat bendungan miau baru dengan menggunakan 1 (satu) unit truk dengan Nopol B-9745-BFU dengan muatan 14.000 (empat belas ribu) kilogramn CPO tersebut Terdakwa kemudian bertemu dengan Saksi MUH. ARIS bin KAMARUDDIN dan Saksi MUHAMMAD ARUL SAPUTRA bin NAING yang datang dengan menggunakan 1 (satu) unit Truk mitsubishi warna kuning dengan nopol KT-8498-RC, setelah itu para Terdakwa memarkirkan mobil yang dikendarai masing-masing secara berlawanan arah dengan posisi berdekatan, selanjutnya Saksi MUH. ARIS bin KAMARUDDIN menyiapkan 1 (satu) unit mesin penyedot alkon lengkap dengan selangnya, sementara Terdakwa membuka segel yang ada pada minehole/tutup serta membuka minehole/ tutup tangki 1 (satu) unit truk dengan Nopol B-9745-BFU berisi CPO yang dikendarai Terdakwa, Saksi MUH. ARIS bin KAMARUDDIN kemudian memberikan ujung selang kepada Terdakwa sedangkan ujung selang satunya Saksi MUH. ARIS bin KAMARUDDIN masukkan kedalam tandon kotak putih kapasitas 1.000 (seribu) liter yang ada di mobil 1 (satu) unit Truk mitsubishi warna kuning dengan nopol KT-8498-RC yang dikendarai oleh Saksi MUH. ARIS bin KAMARUDDIN dan Saksi MUHAMMAD ARUL SAPUTRA bin NAING, kemudian Saksi MUHAMMAD ARUL SAPUTRA bin NAING menyalakan mesin penyedot alkon untuk menyedot CPO dari mobil Terdakwa ke tandon yang ada di

Halaman 7 dari 39 Putusan Nomor 315/Pid.B/2025/PN Sgt



mobil Saksi MUH. ARIS bin KAMARUDDIN dan Saksi MUHAMMAD ARUL SAPUTRA BIN NAING hingga penuh, setelah penuh ujung selang dipindahkan kembali ke dalam 2 (dua) drum yang ada di mobil Saksi MUH. ARIS bin KAMARUDDIN dan Saksi MUHAMMAD ARUL SAPUTRA bin NAING hingga penuh juga, setelah selesai Terdakwa menutup minehole/tutup dan memasang kembali segel tangki 1 (satu) unit truk dengan Nopol B-9745-BFU tersebut, selanjutnya Terdakwa kembali melanjutkan perjalanan menuju ke Bulking Labanan PT. Dharma Satya Nusantara (DSN) Berau namun Terdakwa mampir di daerah amporo Kab. Berau untuk mengisi kekurangan CPO yang telah Terdakwa jualkan menggunakan air hingga penuh, selanjutnya Terdakwa menuju ke Bulking Labanan PT. Dharma Satya Nusantara (DSN) Berau untuk melakukan pembongkaran muatan CPO, namun saat dilakukan pembongkaran CPO pada kendaraan Terdakwa petugas pemeriksa didapati bahwa muatan CPO yang Terdakwa bawa telah bercampur dengan air sehingga Terdakwa selanjutnya diamankan oleh petugas keamanan dan diproses oleh pihak kepolisian;

- Bahwa akibat dari perbuatan yang dilakukan oleh para Terdakwa PT. Dharma Satya Nusantara (DSN) mengalami kerugian yang ditaksir kurang lebih sebesar Rp64.380.000,00 (enam puluh empat juta tiga ratus delapan puluh ribu rupiah)

Perbuatan Terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 372 KUHP;

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dakwaannya Penuntut Umum telah mengajukan Saksi-Saksi sebagai berikut:

1. Raja Hudson Imanuel anak dari Sabardi Saragih (Alm) dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa Saksi dihadirkan di persidangan berkaitan dengan adanya penyalahgunaan perihal Crude Palm Oil (CPO) milik PT. Dharma Satya Nusantara yang dilakukan Terdakwa selaku oleh supir truk dengan nomor polisi B 9745 BFU dari kontraktor kendaraan CV. Parisindo Lisensi;
- Bahwa kejadian tersebut terjadi pada hari Senin tanggal 19 Mei 2025 sekira pukul 17.00 WITA bertempat Despatch Gunung Gajah PT. Dharma Satya Nusantara, Desa Miau Baru, Kecamatan Kongbeng, Kabupaten Kutai Timur, yang Terdakwa lakukan dengan cara mengisi minyak Crude Palm Oil (CPO) menggunakan truk tangki Crude Palm Oil

Halaman 8 dari 39 Putusan Nomor 315/Pid.B/2025/PN Sgt



(CPO) dengan nomor polisi B 9745 BFU telah sesuai prosedur/ Standar Operasional Prosedur (SOP), tetapi pada saat sampai di *Bulking* Labanan PT. Dharma Satya Nusantara, Desa Labanan Jaya, Kecamatan Teluk Bayur, Kabupaten Berau terdapat permasalahan karena muatan Crude Palm Oil (CPO) yang diangkut Terdakwa ketika petugas *Bulking* Labanan PT. Dharma Satya Nusantara membuka *palp* bawah truk tangki Crude Palm Oil (CPO), ternyata muatan yang keluar bukanlah Crude Palm Oil (CPO) melainkan air, padahal ketika pengisian di *Despatch* PT. Dharma Satya Nusantara Gunung Gajah, truk tangki yang Terdakwa angkut telah diisi minyak Crude Palm Oil (CPO) sekitar 14.000 (empat belas ribu) kilogram tanpa diisi atau dicampur air;

- Bahwa berawal adanya laporan yang Saksi terima dari petugas *Bulking* Labanan Labanan Jaya, Kecamatan Teluk Bayur, Kabupaten Berau yaitu stasiun tempat pembongkaran minyak Crude Palm Oil (CPO) milik PT. Dharma Satya Nusantara Group terdapat muatan Crude Palm Oil (CPO) yang dimuat atau di bongkar pada hari Senin tanggal 19 Mei 2025 sekitar pukul 17.00 WITA oleh Terdakwa, setelah dicek oleh petugas *Bulking* Labanan terdapat kejanggalan pada Crude Palm Oil (CPO) yang mana nampak telah tercampur air. Selanjutnya petugas *bulking* dan sekuriti melakukan interogasi terhadap Terdakwa dan Terdakwa menerangkan telah mengambil Crude Palm Oil (CPO) dari truk yang dibawanya dan diganti dengan air, mengetahui kejadian tersebut Saksi langsung melapor kepada pihak manajemen. Kemudian, pihak manajemen mengintruksikan untuk melaporkan kejadian tersebut kepada Polisi. Berdasarkan informasi dari petugas stasiun di permuatan Crude Palm Oil (CPO) PT. Dharma Satya Nusantara, Terdakwa datang seorang diri truk tangki dan masuk untuk melakukan penimbangan kosong serta dilakukan permuatan minyak Crude Palm Oil (CPO) dengan jumlah minyak sekitar 14.000 (empat belas ribu) kilogram). Setelah permuatan selesai, tahapan lanjutannya adalah melakukan pemasangan segel dan melakukan penimbangan kedua serta berangkat ke *Bulking* Labanan PT. Dharma Satya Nusantara;

- Bahwa Standar Operasional Prosedur (SOP) yang dikeluarkan oleh manajemen PT. Dharma Satya Nusantara terkait permuatan minyak Crude Palm Oil (CPO) yang dilakukan oleh unit kontraktor yang bermitra dengan PT. Dharma Satya Nusantara yaitu melakukan

Halaman 9 dari 39 Putusan Nomor 315/Pid.B/2025/PN Sgt



pemeriksaan kesesuaian nomor segel maupun kondisi segel yang ada di mainhole dan box valve dilakukan oleh sekuriti. Selanjutnya, *pertama* dilakukan pengecekan kebersihan isi dalam tangki unit yang diisi muatan. *Kedua*, unit yang siap diisi muatan masuk ke timbangan untuk melakukan timbang unit kosong sebelum melakukan pengisian atau pemuatan Crude Palm Oil (CPO). *Ketiga*, unit masuk ke *loading sheed* yang sudah ditentukan oleh petugas pengisian, operator *loading* melakukan pemuatan terhadap unit melalui corong *loading sheed* yang ada. *Keempat*, setelah muatan unit penuh operator selanjutnya melakukan penutupan mainhoule tangki unit dan dilakukan pemasangan segel. *Kelima*, apabila pengisian muatan unit selesai, unit kembali melakukan penimbangan netto dengan kondisi Unit terisi Crude Palm Oil (CPO). *Keenam*, selesai penimbangan unit melakukan pengisian bahan bakar minyak atau solar. *Ketujuh*, setelah selesai pengisian bahan bakar minyak atau solar, unit siap berangkat dari Stasiun Miau Baru menuju *Bulking* Labanan untuk melakukan pembongkaran;

- Bahwa Informasi dari petugas *Bulking* Labanan jumlah minyak Crude Palm Oil (CPO) yang diduga disalahgunakan oleh Terdakwa dari truk tangki minyak Crude Palm Oil (CPO) adalah sekitar 1,5 (satu koma lima) ton atau skeitar 15.000 (lima belas ribu) kilogram dengan total kerugian sejumlah Rp64.380.000,00 (enam puluh empat juta tiga ratus delapan puluh ribu rupiah), dengan rincian penggantian muatan Crude Palm Oil (CPO) dengan air Rp22.040.000,00 (dua puluh dua juta empat puluh ribu rupiah) dan kualitas Crude Palm Oil (CPO) rusak (terkontaminasi air atau kadar air tinggi) Rp42.340.000,00 (empat puluh dua uuta tiga ratus empat puluh ribu rupiah);
- Bahwa dalam melakukan perbuatannya Terdakwa tidak memiliki izin dari PT. Dharma Satya Nusantara;
- Terhadap keterangan Saksi, Terdakwa memberikan pendapat membenarkan dan tidak mengajukan keberatan;

2. Saur Mardongan Purba anak dari Aruslin Purba dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa Saksi dihadirkan di persidangan berkaitan dengan adanya penyalahgunaan perihal Crude Palm Oil (CPO) milik PT. Dharma Satya Nusantara yang dilakukan Terdakwa selaku oleh supir truk dengan nomor polisi B 9745 BFU dari kontraktor kendaraan CV. Parisindo Lisensi;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa kejadian tersebut terjadi pada hari Senin tanggal 19 Mei 2025 sekitar pukul 17.00 WITA bertempat di Despatch Gunung Gajah PT. Dharma Satya Nusantara, Desa Miau Baru, Kecamatan Kongbeng, Kabupaten Kutai Timur, berdasarkan informasi dari Raja Hudson Imanuel anak dari Sabardi Saragih (Alm) kejadian tersebut diketahui terdapat salah satu truk tangki yang memuat Crude Palm Oil (CPO) dari Despatch Gunung Gajah PT. Dharma Satya Nusantara, Desa Miau Baru, Kecamatan Kongbeng, Kabupaten Kutai Timur yang dikendarai oleh Terdakwa ditemukan permasalahan yaitu muatan tangka berisi Crude Palm Oil (CPO) telah tercampur dengan air. Adapun awaknya menyaksikan dari kantor stasiun di permuatan Crude Palm Oil (CPO) PT. Dharma Satya Nusantara, Terdakwa datang seorang diri menggunakan truk tangki Crude Palm Oil (CPO) dan masuk untuk melakukan penimbangan kosong. Selanjutnya di lakukan permuatan minyak Crude Palm Oil (CPO) dengan jumlah minyak sekitar 14.000 (empat belas ribu) kilogram, ketika permuatan selesai maka dilakukan pemasangan segel. Selanjutnya, melakukan penimbangan kedua dan berangkat ke Bulking Labanan PT. Dharma Satya Nusantara. Segel dipasang setelah permuatan di stasiun permuatan Crude Palm Oil (CPO) selesai yaitu berupa kawat yang dililit mati yang kemudian diputar atau dipelintir pada bagian *mainhole* atau tutup tangki mobil truk tangki. Dalam segel tersebut, termuat nomor segel dan segel tersebut akan dibuka oleh petugas Bulking Labanan Crude Palm Oil (CPO) pada saat pembongkaran minyak Crude Palm Oil (CPO) tersebut, setelah minyak CPO tersebut selesai dibongkar di Bulking Labanan PT. Dharma Satya Nusantara, guna selanjutnya kendaraan truk tangki dipasangkan segel kembali menggunakan segel yang terbuat dari bahan plastik lengkap dengan nomor segel yang di pasang pada bagian tutup tangki truk (*mainhole*), *valve*, dan *box valve*. Lalu, kembali ke Despatch PT. Dharma Satya Nusantara Gunung Gajah, segel tersebut akan dicek oleh sekuriti dan di lepas oleh petugas Despatch PT. Dharma Satya Nusantara Gunung Gajah Desa untuk melakukan permuatan minyak Crude Palm Oil (CPO) kembali. Adapun diketahui Terdakwa telah mengambil atau mengeluarkan muatan minyak Crude Palm Oil (CPO) yang sebelumnya diisi ke dalam tangki truk di Dispack PT. Dharma Satya Nusantara Gunung Gajah dan mengganti muatan Crude Palm Oil (CPO) yang telah dikeluarkan dengan air sehingga

Halaman 11 dari 39 Putusan Nomor 315/Pid.B/2025/PN Sgt

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



sesampainya di Bulking Labanan dan dilakukan pemeriksaan truk tangki ditemukan muatan tangki Crude Palm Oil (CPO) telah tercampur air;

- Bahwa pengisian atau permuatan Crude Palm Oil (CPO) oleh Terdakwa menggunakan truk tangki dengan nomor polisi B 9745 BFU;
- Bahwa pada mulanya pada data pengisian muatan Crude Palm Oil (CPO) yang telah sesuai dengan Standar Operasional Prosedur (SOP);
- Bahwa Informasi dari petugas *Bulking* Labanan jumlah minyak Crude Palm Oil (CPO) yang diduga disalahgunakan oleh Terdakwa dari truk tangki minyak Crude Palm Oil (CPO) adalah sekitar 1,5 (satu koma lima) ton atau sekitar 15.000 (lima belas ribu) kilogram dengan total kerugian sejumlah Rp64.380.000,00 (enam puluh empat juta tiga ratus delapan puluh ribu rupiah), dengan rincian penggantian muatan Crude Palm Oil (CPO) dengan air sejumlah Rp22.040.000,00 (dua puluh dua juta empat puluh ribu rupiah) dan kualitas Crude Palm Oil (CPO) rusak (terkontaminasi air atau kadar air tinggi) sejumlah Rp42.340.000,00 (empat puluh dua juta tiga ratus empat puluh ribu rupiah);
- Bahwa dalam melakukan perbuatannya Terdakwa tidak memiliki izin dari PT. Dharma Satya Nusantara;
- Terhadap keterangan Saksi, Terdakwa memberikan pendapat membenarkan dan tidak mengajukan keberatan;

3. Dinar Setyawan bin Sutrisno (Alm), dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa Saksi dihadirkan di persidangan berkaitan dengan adanya penyalahgunaan perihal Crude Palm Oil (CPO) milik PT. Dharma Satya Nusantara yang dilakukan Terdakwa selaku oleh supir truk dengan nomor polisi B 9745 BFU dari kontraktor kendaraan CV. Parisindo Lisensi;
- Bahwa kejadian tersebut terjadi pada hari Senin tanggal 19 Mei 2025 sekitar pukul 17.00 WITA bertempat di Despatch Gunung Gajah PT. Dharma Satya Nusantara, Desa Miau Baru, Kecamatan Kongbeng, Kabupaten Kutai Timur, Saksi mengetahui kejadian tersebut saat Saksi sedang melaksanakan tugas selaku petugas bongkat muat (*unloading*) Crude Palm Oil (CPO) yaitu membuka tutup tangka atas (*mainhole*) tidak ditemukan indikasi kecurangan karena masih terlihat Crude Palm Oil (CPO) tetapi ketika Saksi membuka *pulp* bawah yang keluar bukanlah Crude Palm Oil (CPO) melainkan air, Mengetahui kejadian



tersebut, Saksi langsung menghentikan kegiatan pembongkaran dan melaporkan kepada pimpinan;

- Bahwa Terdakwa dibawa ke kantor dan dilakukan interogasi, diperoleh keterangan Terdakwa melakukan perbuatannya dengan tahapan ketika perjalanan menuju Bulking Labanan PT. Dharma Satya Nusantara, Terdakwa mengeluarkan muatan Crude Palm Oil (CPO) yang sebelumnya terisi dalam tangki truk di Dispack Crude Palm Oil (CPO) Gunung Gajah Desa Miau Baru dengan cara membuka segel tutup atas tangka (*mainhole*) dan selanjutnya menghisap minyak Crude Palm Oil (CPO) menggunakan alat sejenis alkon untuk dipindahkan ke suatu tempat. Setelah itu, mengganti muatan Crude Palm Oil (CPO) yang telah dikeluarkan tersebut dengan air melalui tutup atas tangka (*mainhole*) dan melanjutkan perjalanan menuju Bulking Labanan PT. Dharma Satya Nusantara;

- Bahwa Saksi tidak mengetahui kepada siapa Terdakwa menjual minyak PT. Dharma Satya Nusantara yang dibawanya tetapi setelahnya Saksi mengetahui dari anggota kepolisian kalau Crude Palm Oil (CPO) tersebut diambil oleh Saksi Muh, Aris bin Kamarudin dan Saksi Muhammad Arul Saputra bin Naing yang merupakan anak buah Saksi Suwardi bin Lamaja selaku pembeli;

- Bahwa besaran kerugian dari perbuatan Terdakwa berdasarkan informasi dari pimpinan seju lah Rp113.000.000,00 (seratus tiga belas juta rupiah);

- Bahwa dalam melakukan perbuatannya Terdakwa tidak memiliki izin dari PT. Dharma Satya Nusantara;

- Terhadap keterangan Saksi, Terdakwa memberikan pendapat membenarkan dan tidak mengajukan keberatan;

4. Andika Surya Kurniawan Bin Sanijo (Alm) dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa Saksi dihadirkan di persidangan berkaitan dengan adanya penyalahgunaan perihal Crude Palm Oil (CPO) milik PT. Dharma Satya Nusantara yang dilakukan Terdakwa selaku oleh supir truk dengan nomor polisi B-9745-BFU dari kontraktor kendaraan CV. Parisindo Lisensi;

- Bahwa kejadian tersebut terjadi pada hari Senin tanggal 19 Mei 2025 sekitar pukul 17.00 WITA bertempat di Despatch Gunung Gajah PT. Dharma Satya Nusantara, Desa Miau Baru, Kecamatan Kongbeng,



Kabupaten Kutai Timur, Saya ketahui Senin tanggal 19 Mei 2025 sekira pukul 20.30 WITA, yang mana saat kejadian Saksi sedang istirahat di Barak PT. Dharma Satya Nusantara, Saudara Mustakim menghubungi Saksi dan mengajak Saksi untuk menuju Bulking Labanan Stasiun sebagai tempat pembongkaran Minyak Crude Palm Oil (CPO) milik PT. Dharma Satya Nusantara. Kemudian, diketahui tangki truk yang memuat Crude Palm Oil (CPO) tersebut telah diisi dengan air. Keesokan harinya yaitu pada Selasa tanggal 20 Mei 2025 Pukul 02.00 WITA saya dan Saudara Mustakim sampai di Bulking Labanan PT. Dharma Satya Nusantara, Saksi bersama Saudara Mustakim segera melakukan investigasi dan melakukan interogasi kepada Terdakwa. Atas investigasi dan interogasi tersebut, diperoleh keterangan Terdakwa sendiri yang mengisi air ke dalam tangki truk dengan maksud dan tujuan untuk mengganti minyak Crude Palm Oil (CPO) menjual kepada teman Terdakwa, yang mana diketahui lebih lanjut adalah Saksi Muh, Aris bin Kamarudin yang tinggal di Gunung Kudung. Dari penjualan tersebut, Terdakwa mengatakan memperoleh keuntungan berupa uang sejumlah Rp10.900.000 (sepuluh juta sembilan ratus ribu rupiah) dan uang tersebut telah habis dibayarkan Terdakwa atas utang-utang yang dimiliki. Selanjutnya, Terdakwa amenerangkan telah Crude Palm Oil (CPO) secara illegal sebanyak 1 (satu) kali kepada Saksi Muh, Aris bin Kamarudin pada hari Minggu tanggal 18 Mei 2025 sebanyak 2 (dua) drum dan 2 (dua) tandon. Setelah melakukan investigasi kepada Terdakwa, pada pukul 03.00 WITA Saksi dan Saudara Mustakim pergi menuju mess *balking* untuk istirahat serta Terdakwa diamankan di kantor BALKING. Kemudian, pada pukul 09.00 WITA, Saksi, Saudara Mustakim dan Saudara Sahwan membawa Terdakwa menuju Kantor Kepolisian Sektor Kongbeng. Keesokan harinya pada hari Selasa sekitar pukul 08.30 WITA Saksi Raja Hudson Imanuel anak dari Sabardi Saragih (Alm) menghubungi Saksi terkait hasil investigasi dan interogasi terhadap Terdakwa. Atas hal tersebut, Saksi menyampaikan Terdakwa mengeluarkan Crude Palm Oil (CPO) di Jalan Bendungan, Desa Miau Baru, Kecamatan Kongbeng, Kabupaten Kutai Timur dan Saksi Muh, Aris bin Kamarudin sebagai pembeli langsung datang mengambil Minyak Crude Palm Oil (CPO). Setelahnya, Terdakwa membongkar Crude Palm Oil (CPO) barulah dan mengisi tangki truk tersebut dengan air di daerah Amporo, Kecamatan Kelay, Kabupaten

Halaman 14 dari 39 Putusan Nomor 315/Pid.B/2025/PN Sgt



Berau. Pada hari Sabtu pada tanggal 17 Mei 2025 sekitar pukul 14.30 WITA, Terdakwa melakukan pemuatan Crude Palm Oil (CPO) milik PT. Dharma Satya Nusantara di station pemuatan Crude Palm Oil (CPO) Dispeck Gunung Gajah yang mana diketahui juga, truk yang Terdakwa bawa kendarai memuat Crude Palm Oil (CPO) sebanyak kurang lebih 14.000 (empat belas ribu) kilogram untuk selanjutnya dibawa ke Bulking Labanan PT. Dharma Satya Nusantara. Setelah selesai melakukan pemuatan minyak, Terdakwa tidak langsung menuju ke Bulking Labanan PT. Dharma Satya Nusantara Berau melainkan Terdakwa menghubungi pembeli Crude Palm Oil (CPO) melalui panggilan suara pada aplikasi Whatsapp untuk menawarkan atau menjual Crude Palm Oil (CPO). Selanjutnya, Terdakwa juga merusak segel yang terpasang di tangki truk menggunakan gunting. Kemudian, pada tanggal 18 Mei 2025 sekitar pukul 21.00 WITA bertempat di Jalan Bendungan Desa Miau Baru, Kecamatan Kongbeng, Kabupaten Kutai Timur, Terdakwa bertemu Saksi Muh, Aris bin Kamarudin, yang mana Saksi Muh, Aris bin Kamarudin langsung datang untuk mengambil Crude Palm Oil (CPO) menggunakan mobil dump truck dengan bermuatan tandon kotak dan drum. Selanjutnya, Terdakwa bersama Saksi Muh. Aris bin Kamarudin dan memindahkan Crude Palm Oil (CPO) dengan cara menyedot memakai alkon dari dalam tangki truk yang Terdakwa kendarai ke dalam tandon dan drum yang dibawa oleh Saksi Muh. Aris bin Kamarudin. Adapun setelah selesai, Terdakwa berangkat menuju bulking Labanan PT. Dharma Satya Nusantara tetapi dalam perjalanan Terdakwa sempat berhenti di daerah Amporo, Kecamatan Kelay, Kabupaten Berau untuk mengisi tangki truk Crude Palm Oil (CPO) dengan air sebagai ganti Crude Palm Oil (CPO) yang telah dikeluarkan untuk dijual;

- Bahwa dalam melakukan perbuatannya Terdakwa tidak memiliki izin dari PT. Dharma Satya Nusantara;
- Terhadap keterangan Saksi, Terdakwa memberikan pendapat membenarkan dan tidak mengajukan keberatan;

5. Suwardi bin (Alm) Lamaja dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa Saksi dihadirkan di persidangan berkaitan dengan adanya penyalahgunaan perihal Crude Palm Oil (CPO) milik PT. Dharma Satya Nusantara yang dilakukan Terdakwa selaku oleh



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

supir truk dengan nomor polisi B 9745 BFU dari kontraktor kendaraan CV. Parisindo Lisensi;

- Bahwa kejadian tersebut terjadi pada hari Senin tanggal 19 Mei 2025 sekitar pukul 17.00 WITA bertempat di Despatch Gunung Gajah PT. Dharma Satya Nusantara, Desa Miau Baru, Kecamatan Kongbeng, Kabupaten Kutai Timur;

- Bahwa berawal pada hari Minggu tanggal 18 Mei 2025 sekitar pukul 16.00 WITA, Saksi menghubungi Saksi Muh. Aris bin Kamarudin dan Saksi Muhammad Arul Saputra bin Naing selaku anak buah saksi/sopir unit truck untuk pergi mengambil minyak Crude Palm Oil (CPO) di Muara Wahau sesuai arahan Terdakwa. Kemudian, Saksi juga menyuruh Saksi Muh. Aris bin Kamarudin untuk membawa alat-alat berupa 1 (satu) buah alkon, 2 (dua) buah tandon kotak, dan 2 (dua) buah drum untuk diisi Crude Palm Oil (CPO). Selain itu, Saksi juga memberikan nomor telepon Terdakwa kepada Saksi Muh. Aris bin Kamarudin untuk dihubungi jika sudah sampai di Muara Wahau. Selanjutnya, Saksi menghubungi Terdakwa dan memberitahukan anak buah Saksi bernama Saksi Muh. Aris bin Kamarudin sudah meluncur ke Muara Wahau untuk mengangkut Crude Palm Oil (CPO) dan Saksi juga memberikan nomor telepon Muh. Aris bin Kamarudin kepada Terdakwa. Kemudian, pada hari Senin tanggal 19 Mei 2025 sekitar pukul 04.00 WITA, Saksi Muh. Aris bin Kamarudin menghubungi Saksi dan memberitahukan Crude Palm Oil (CPO) sudah diangkut serta saat sudah sampai di Gunung Kudung Bengalon, Kabupaten Kutai Timur yang merupakan daerah rumah Saksi, selanjutnya Saksi menelpon Supardi Yono alias Yono dan memberitahukan kalau anak buah Saksi siap meluncur bawa Crude Palm Oil (CPO), atas penyampaian tersebut Supardi Yono alias Yono menjawab agar anak buah Saksi sudah meluncur ke Palaran dan nanti Saksi tunggu di simpang 3 (tiga) Bontang. Kemudian, Saksi memerintahkan Saksi Muh. Aris bin Kamarudin untuk membawa Crude Palm Oil (CPO) tersebut ke Palaran Samarinda dan menemui Supardi Yono alias Yono di simpang 3 (tiga) Bontang untuk bersama-sama menuju tempat pembongkarang di Palaran Samarinda;

- Bahwa Crude Palm Oil (CPO) yang saya Saksi beli dari Terdakwa sebanyak 2 (dua) tandon kotak kapasitas 1.000 (seribu) liter yang terisi penuh dan 2 (dua) drum kapasitas 220 (dua ratus dua puluh)

Halaman 16 dari 39 Putusan Nomor 315/Pid.B/2025/PN Sgt

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



liter yang keduanya terisi masing-masing kurang lebih 200 (dua ratus) liter dengan keseluruhan Crude Palm Oil (CPO) yang Saksi beli dari Terdakwa adalah sebanyak 2.400 (dua ribu empat ratus) liter dengan harga Rp10.900.000,00 (sepuluh juta sembilan ratus ribu rupiah). Adapun besaran harga tersebut terdiri dari 1 (satu) tandon kotak kapasitas 1.000 (seribu) liter dengan harga Rp5.000.000,00 (lima juta rupiah) dan untuk 1 (satu) drum kapasitas 220 (dua ratus dua puluh dua) liter dengan harga Rp1.000.000,00 (satu juta rupiah) sehingga total keseluruhan Rp12.000.000,00 (dua belas juta rupiah). Kemudian, Saksi potong dengan upah bongkar anak buah Saksi dari tangki Crude Palm Oil (CPO) ke dalam tandon dan drum di atas bak truk sejumlah Rp1.100.000,00 (satu juta seratus ribu rupiah). Adapun totalan yang Saksi bayarkan kepada Terdakwa untuk pembelian Crude Palm Oil (CPO) tersebut adalah sejumlah Rp10.900.000,00 (sepuluh juta sembilan ratus ribu rupiah);

- Bahwa pembayaran Crude Palm Oil (CPO) Saksi lakukan melalui transfer melalui aplikasi BNI *Mobile Banking* atas nama Saksi sendiri ke rekening Seabank atas nama Terdakwa dengan total keseluruhan sebesar Rp10.900.000,00 (sepuluh juta sembilan ratus ribu rupiah), yang Saksi lakukan sebanyak 3 (tiga) kali transfer, *pertama* sebesar Rp6.400.000,00 (enam juta empat ratus ribu rupiah), *kedua* sebesar Rp4.000.000,00 (empat juta rupiah) dan yang terakhir Rp500.000,00 (lima ratus ribu rupiah). Adapun pembayaran tersebut Saksi lakukan setelah terjadi pemindahan Crude Palm Oil (CPO) dari mobil truk tangki Terdakwa ke dalam 2 (dua) tandon dan 2 (dua) drum yang dibawa oleh Saksi Muh. Aris bin Kamarudin dan Muhammad Arul Saputra bin Naing;

- Bahwa Crude Palm Oil (CPO) tersebut Saksi jual kembali kepada Supardi Yono alias Yono dengan harga Rp9.000,00 (sembilan ribu rupiah) per kilogram. Kemudian Crude Palm Oil (CPO) yang dikirim oleh Saksi Muh. Aris bin Kamarudin, setelah dilakukan penimbangan di Palaran Samarinda diketahui seberat 2.000 (dua ribu) kilogram dengan harga sejumlah Rp18.000.000,00 (delapan belas juta rupiah) tetapi dipotong sejumlah Rp2.000.000,00 (dua juta rupiah) sebagai ongkos bongkar di tempat pembongkaran Palaran Samarinda sehingga besaran harga yang Saksi terima dari Supardi Yono alias Yono adalah sejumlah Rp16.000.000,00 (enam belas juta rupiah), dengan rincian pemotongan



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

sebagai berikut: ongkos jalan Saksi Muh. Aris bin Kamarudin dan Saksi Muhammad Arul Saputra bin Naing ke Kongbeng sejumlah Rp600.000,00 (enam ratus ribu rupiah), ongkos jalan Saksi Muh. Aris bin Kamarudin dan Saksi Muhammad Arul Saputra bin Naing perjalanan ke Palaran Samarinda Rp.500.000,00 (lima ratus ribu rupiah) dan modal awal pembayaran minyak Crude Palm Oil (CPO) kepada Terdakwa sejumlah Rp10.900.000,00 (sepuluh juta sembilan ratus ribu rupiah) sehingga tersisa Rp1.500.000,00 (satu juta lima ratus ribu rupiah) sebagai keuntungan yang diperoleh Saksi, dan ongkos mobil Saksi dari tempat mengambil minyak Crude Palm Oil (CPO) tersebut ke Palaran Samarinda sejumlah Rp2.500.000,00 (dua juta lima ratus ribu rupiah), dengan total potongan sejumlah Rp.4.000.000,00 (empat juta rupiah) yang sudah saksi gunakan untuk membayar angsuran mobil Saksi. Keseluruhan biaya tersebut dibayarkan Supardi Yono alias Yono dengan cara ditransfer ke rekening Bank BNI atas nama Saksi sejumlah Rp39.780.000,00 (tiga puluh sembilan juta tujuh ratus delapan puluh ribu rupiah) dengan rincian pembayaran Crude Palm Oil (CPO) sejumlah Rp16.000.000,00 dan sisanya sejumlah Rp23.780.000,00 (dua puluh tiga juta tujuh ratus delapan puluh ribu rupiah) diberikan kepada Saksi sebagai modal untuk membeli Crude Palm Oil (CPO) lagi apabila ada yang menjual atau menawarkan Crude Palm Oil (CPO) kepada Saksi;

- Bahwa Saksi mengetahui Crude Palm Oil (CPO) hanya dimiliki oleh PT. Dharma Satya Nusantara dan tidak mungkin Terdakwa memiliki Crude Palm Oil (CPO) sendiri;
- Bahwa Saksi tetap membeli Crude Palm Oil (CPO) dari Terdakwa karena harganya tersebut murah dan dapat Saksi jual lagi kepada Supardi Yono alias Yono dengan harga yang lebih tinggi sehingga Saksi dapat memperoleh keuntungan dari hasil penjualan minyak tersebut. Adapun terkait mobil *dump truck*, Saksi juga bekerja membawa muatan Crude Palm Oil (CPO) tersebut dan mendapatkan upah angkut;
- Bahwa perbuatan yang Saksi lakukan adalah saat itu tidak ikut memindahkan Crude Palm Oil (CPO) melainkan hanya berkomunikasi melalui telepon dengan Terdakwa karena yang melakukan pengangkutan Crude Palm Oil (CPO) adalah Saksi Muh. Aris bin Kamarudin dan Saksi Muhammad Arul Saputra bin Naing sebagai anak

Halaman 18 dari 39 Putusan Nomor 315/Pid.B/2025/PN Sgt



buah Saksi terkait pembelian dan pengangkutan minyak Crude Palm Oil (CPO) dari Terdakwa dan saksi juga berkomunikasi melalui telepon dengan Supardi Yono alias Yono terkait pengiriman dan pembayaran Crude Palm Oil (CPO);

- Bahwa dalam melakukan perbuatannya Terdakwa tidak memiliki izin dari PT. Dharma Satya Nusantara;
- Terhadap keterangan Saksi, Terdakwa memberikan pendapat membenarkan dan tidak mengajukan keberatan;

6. Muh. Aris bin Kamarudin dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa Saksi dihadirkan di persidangan berkaitan dengan adanya penyalahgunaan perihal Crude Palm Oil (CPO) milik PT. Dharma Satya Nusantara yang dilakukan Terdakwa selaku oleh supir truk dengan nomor polisi B 9745 BFU dari kontraktor kendaraan CV. Parisindo Lisensi;
- Bahwa kejadian tersebut terjadi pada hari Senin tanggal 19 Mei 2025 sekitar pukul 17.00 WITA bertempat di Despatch Gunung Gajah PT. Dharma Satya Nusantara, Desa Miau Baru, Kecamatan Kongbeng, Kabupaten Kutai Timur;
- Bahwa berawal pada hari Minggu tanggal 18 Mei 2025 Saksi bersama Muhammad Arul Saputra bin Naing diperintahkan oleh Saksi Suwardi bin (Alm) Lamaja untuk mengangkut Crude Palm Oil (CPO) menggunakan mobil *dump truck* dengan nomor polisi KT 8495 RC di Desa Miau Baru, Kecamatan Kongbeng, Kabupaten Kutai Timur. Selanjutnya Saksi Suwardi bin (Alm) Lamaja memberikan nomor telepon penjual Crude Palm Oil (CPO) tersebut yang berada di Desa Miau Baru, Kecamatan Kongbeng, Kabupaten Kutai Timur yang diketahui lanjut adalah Terdakwa. Adapun sebelum Saksi berangkat menuju Desa Miau Baru, Kecamatan Kongbeng, Kabupaten Kutai Timur untuk mengangkut Crude Palm Oil (CPO) tersebut, Saksi Suwardi bin (Alm) Lamaja memerintahkan Saksi dan Saksi Muhammad Arul Saputra bin Naing untuk mengangkut 1 (satu) unit alkon, 2 (dua) buah tandon kotak putih kapasitas 1.000 (seribu) liter, dan 5 (lima) buah drum kapasitas 220 l (dua ratus dua puluh) liter ke atas mobil *dump truck* tersebut. Setelah Saksi sampai di Muara Wahau, Saksi ditelpon oleh Terdakwa yang mengarahkan Saksi untuk bertemu di Jalan Bendungan Desa Miau Baru, Kecamatan Kongbeng, Kabupaten Kutai Timur.



Kemudian, sekitar 21.00 WITA, Saksi bertemu dengan Terdakwa yang saat itu membawa 1 (satu) unit mobil tangki yang memuat Crude Palm Oil (CPO) dan selanjutnya Terdakwa mengarahkan Saksi untuk memarkirkan kendaraan Saksi berlawanan arah dengan mobil tangka yang Terdakwa kendarai pada saat itu. Lalu, bak mobil Saksi diarahkan bersampingan dengan mobil tangki Crude Palm Oil (CPO) tersebut dan Saksi bersama Saksi Muhammad Arul Saputra bin Naing menyiapkan mesin penyedot berupa 1 (satu) unit alkon lengkap dengan selang dan ujung selang tersebut Terdakwa masukkan ke dalam lubang tangki unit Crude Palm Oil (CPO) yang sebelumnya telah dibuka segelnya oleh Terdakwa. Adapun ujung selang di sisi lainnya Saksi masukkan ke dalam tandon kotak putih kapasitas 1.000 (seribu) liter dan selanjutnya Saksi Muhammad Arul Saputra bin Naing menyalakan alat penyedot (alkon) untuk memindahkan Crude Palm Oil (CPO) di dalam tangki unit Crude Palm Oil (CPO) yang diangkut Terdakwa. Selanjutnya, setelah tandon tersebut terisi penuh, selang akan dipindahkan ke tandon kotak putih kapasitas 1.000 (seribu) liter lainnya dan drum yang Saksi bawa saat itu;

- Bahwa total Crude Palm Oil (CPO) yang berhasil dipindahkan adalah sebanyak 2 (dua) buah tandon kotak warna putih kapasitas 1.000 (seribu) liter yang terisi penuh dan 2 (dua) drum kapasitas 220 (dua ratus dua puluh) liter yang pada saat itu terisi kurang lebih 200 (dua ratus) liter setiap drumnya. Dengan totaal keseluruhan 2400 (dua ribu empat ratus) liter Crude Palm Oil (CPO);
- Bahwa setelah mobil *dump truck* yang Saksi kendarai tersebut telah memuat Crude Palm Oil (CPO), Saksi bersama Saksi Muhammad Arul Saputra bin Naing langsung berangkat menuju rumah Saksi Suwardi bin (Alm) Lamaja yang beralamat di Jalan Poros Sangatta Muara Wahau Km. 148, RT 13, Desa Tepian Langsat, Kecamatan Bengalon. Saksi sampai di rumah Saksi Suwardi bin (Alm) Lamaja pada hari senin tanggl 19 Mei 2025 sekitar pukul 04.00 WITA. Kemudian Saksi kembali diperintahkan oleh Saksi Suwardi bin (Alm) Lamaja untuk membawa minyak Crude Palm Oil (CPO) tersebut ke Palaran Samarinda dan untuk menemui Supardi Yono alias Yono di Simpang Bontang, sebagai seseorang yang akan menjual Crude Palm Oil (CPO) di Palaran samarinda. Selanjutnya, pada hari yang sama sekitar pukul 10.00 WITA, Saksi bertemu dengan Supardi Yono alias Yono di simpang



3 (tiga) Sangatta-Bontang dan pada saat itu Supardi Yono alias Yono ikut bersama Saksi di dalam mobil yang Saksi kendarai. Kemudian sekitar pukul 16.00 WITA, Saksi dan Supardi Yono alias Yono sampai di Palaran Samarinda sebagai tempat pembongkaran serta selanjutnya Supardi Yono alias Yono yang mengurus pembongkaran beserta penjualan minyak Crude Palm Oil (CPO) tersebut;

- Bahwa Saksi tidak mengetahui berapa harga Crude Palm Oil (CPO) sebanyak 2.400 (dua ribu empat ratus) liter yang dibeli Saksi Suwardi bin (Alm) Lamaja dari Terdakwa;
- Bahwa dalam melakukan perbuatannya Terdakwa tidak memiliki izin dari PT. Dharma Satya Nusantara;
- Terhadap keterangan Saksi, Terdakwa memberikan pendapat membenarkan dan tidak mengajukan keberatan;

7. Muhammad Arul Saputra bin Naing dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa Saksi dihadirkan di persidangan berkaitan dengan adanya penyalahgunaan perihal Crude Palm Oil (CPO) milik PT. Dharma Satya Nusantara yang dilakukan Terdakwa selaku oleh supir truk dengan nomor polisi B-9745-BFU dari kontraktor kendaraan CV. Parisindo Lisensi;
- Bahwa kejadian tersebut terjadi pada hari Senin tanggal 19 Mei 2025 sekitar pukul 17.00 WITA bertempat di Despatch Gunung Gajah PT. Dharma Satya Nusantara, Desa Miau Baru, Kecamatan Kongbeng, Kabupaten Kutai Timur;
- Bahwa berawal pada hari Minggu tanggal 18 Mei 2025, Saksi bersama dan Saksi Muh. Aris bin Kamarudin diperintahkan oleh Saksi Suwardi bin (Alm) Lamaja untuk mengangkut Crude Palm Oil (CPO) menggunakan mobil *dump truck* KT 8495 RC di Desa Miau Baru, Kecamatan Kongbeng, Kabupaten Kutai Timur. Selanjutnya Saksi Suwardi bin (Alm) Lamaja memberikan kepada Saksi Muh. Aris bin Kamarudin nomor telpon penjual Crude Palm Oil (CPO) yang lebih lanjut diketahui adalah Terdakwa. Adapun sebelum Saksi dan Saksi Muh. Aris bin Kamarudin berangkat menuju Desa Miau Baru, Kecamatan Kongbeng, Kabupaten Kutai Timur untuk mengangkut Crude Palm Oil (CPO) tersebut, Saksi Suwardi bin (Alm) Lamaja memerintahkan Saksi dan Saksi Muh. Aris bin Kamarudin untuk mengangkut 1 (satu) unit alkon, 2 (dua) buah tandon kotak putih



kapasitas 1.000 (seribu) liter, dan 5 (lima) buah drum kapasitas 220 (dua ratus dua puluh) liter ke atas mobil *dump truck* tersebut. Kemudian saat Saksi sampai di Muara wahau, Saksi Muh. Aris bin Kamarudin ditelpon oleh Terdakwa dan Terdakwa mengarahkan agar Saksi dan Saksi Muh. Aris bin Kamarudin untuk bertemu di Jalan Bendungan, Desa Miau Baru, Kecamatan Kongbeng, Kabupaten Kutai Timur. Kemudian sekitar pukul 21.00 WITA, Saksi dan Saksi Muh. Aris bin Kamarudin bertemu dengan Terdakwa yang saat itu membawa 1 (satu) unit mobil tangki yang memuat Crude Palm Oil (CPO). Setelahnya, Terdakwa mengarahkan Saksi Muh. Aris bin Kamarudin untuk memarkirkan kendaraan *dump truck* berlawanan arah dengan mobil tangki yang Terdakwa kendairai pada saat itu. Setelahnya, bak mobil *dump truck* diposisikan bersampingan dengan mobil tangki tersebut dan selanjutnya Saksi dengan Saksi Muh. Aris bin Kamarudin menyiapkan mesin penyedot berupa 1 (satu) unit alkon lengkap dengan selang dan ujung selang tersebut Terdakwa masukkan ke dalam lubang tangki unit Crude Palm Oil (CPO) yang sebelumnya telah dibuka segelnya oleh Terdakwa dan ujung selang di sisi lainnya oleh Saksi Muhammad Arul Saputra bin Naing masukkan ke dalam tandon kotak putih kapasitas 1.000 (seribu) liter dan setelahnya Saksi menyalakan alat penyedot (alkon), Crude Palm Oil (CPO) itu berpindah ke dalam tandon kotak warna putih kapasitas 1.000 (seribu) liter yang saat itu Saksi muat di atas mobil *dump truck*. Setelah tandon tersebut terisi penuh, selang akan dipindahkan ke tandon kotak putih kapasitas 1.000 (seribu) liter lainnya serta drum yang Saksi bawa saat itu. Adapun total Crude Palm Oil (CPO) yang saat itu berhasil dipindahkan dari tangki unit Crude Palm Oil (CPO) yang Terdakwa bawa sebanyak 2 (dua) buah tandon kotak warna putih kapasitas 1.000 (seribu) liter yang terisi penuh dan 2 (dua) drum kapasitas 220 (dua ratus dua puluh) liter yang pada saat itu terisi kurang lebih 200 (dua ratus) liter setiap drumnya dengan jumlah keseluruhan 2400 (dua ribu empat ratus) liter Crude Palm Oil (CPO). Pada saat mobil *dump truck* tersebut telah bermuat Crude Palm Oil (CPO), Saksi dan Saksi Muh. Aris bin Kamarudin langsung berangkat menuju rumah Saksi Suwardi bin (Alm) Lamaja yang beralamat Jalan Poros Sangatta Muara Wahau Km 148, RT 13, Desa Tepian Langsat, Kecamatan Bengalon dan saat Saksi sampai di rumah Saksi Suwardi bin (Alm) Lamaja pada hari Senin tanggal 19 Mei 2025 sekitar pukul

Halaman 22 dari 39 Putusan Nomor 315/Pid.B/2025/PN Sgt



04.00 WITA, Saksi Muh. Aris bin Kamarudin kembali diperintahkan oleh Saksi Suwardi bin (Alm) Lamaja untuk langsung membawa Crude Palm Oil (CPO) tersebut ke Palaran Samarinda;

- Bahwa cara mengambil dan mengangkut Crude Palm Oil (CPO) di Jalan Bendungan, Desa Miau Baru, Kecamatan Kongbeng, Kabupaten Kutai Timur, Saksi menyalakan alkon dan sesekali membantu Saksi Muh. Aris bin Kamarudin untuk mengarahkan selang dari alkon ke tandon tersebut sambil alkon menyedot Crude Palm Oil (CPO) dari dalam tangki unit Crude Palm Oil (CPO) yang dibawa Oleh Terdakwa. Adapun, Saksi Muh. Aris bin Kamarudin memiliki peran sebagai supir *dump truck* sekaligus mengarahkan selang dari alkon ke tandon dan drum yang telah bawa diatas mobil *dump truck* tersebut. Kemudian, Saksi dan Saksi Muh. Aris bin Kamarudin juga berperan memindahkan Crude Palm Oil (CPO) dari tandon yang ada di atas *dump truck* ke tandon yang berada di atas mobil *dump truck* tersebut menggunakan alat sedot alkon;

- Bahwa dalam melakukan perbuatannya Terdakwa tidak memiliki izin dari PT. Dharma Satya Nusantara;

- Terhadap keterangan Saksi, Terdakwa memberikan pendapat membenarkan dan tidak mengajukan keberatan;

Menimbang, bahwa Penuntut Umum di persidangan tidak mengajukan bukti surat terkait dengan perkara ini;

Menimbang, bahwa Terdakwa di persidangan telah memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa pada hari Senin tanggal 19 Mei 2025 sekira pukul 17.00 WITA bertempat di Despatch Gunung Gajah PT. Dharma Satya Nusantara, Desa Miau Baru, Kecamatan Kongbeng, Kabupaten Kutai Timur, Terdakwa melakukan pengangkutan dan penjualan kembali Crude Palm Oil (CPO) kepada Saksi Suwardi bin (Alm) Lamaja;

- Bahwa Terdakwa merupakan karyawan CV. Parisindo Lisensi yakni selaku supir unit mobil tangki pengangkut Crude Palm Oil (CPO);

- Bahwa berawal pada hari Sabtu tanggal 17 Mei Tahun 2025 sekitar pukul 14:30 WITA, Terdakwa melakukan pengangkutan Crude Palm Oil (CPO) CPO (Crude Palm Oil) dengan tahapan cara sebagai berikut, Terdakwa mengisi Crude Palm Oil (CPO) milik PT. Dharma Satya Nusantara di stasiun permuatan Crude Palm Oil (CPO) PT. Dharma Satya Nusantara Dispeck Gunung Gajah, Desa Miau Baru, Kecamatan Kongbeng,



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Kabupaten Kutai Timur sebanyak kurang lebih 14.000 (empat belas ribu) kilogram yang akan dibawa ke *Bulking* Labanan PT. Dharma Satya Nusantara Berau. Setelah, selesai melakukan pengisian Crude Palm Oil (CPO) ke dalam 1 (satu) unit truk dengan nomor polisi B 9745 BFU, Terdakwa kemudian berangkat menuju ke *Bulking* Labanan PT. Dharma Satya Nusantara Berau. Pada saat di perjalanan Terdakwa menghubungi Supardi Yono alias Yono untuk menyampaikan kalau Terdakwa menjual Crude Palm Oil (CPO) milik PT. Dharma Satya Nusantara yang sedang dibawa olehnya. Setelah itu, Terdakwa diberikan nomor telepon Saksi Suwardi bin (Alm) Lamaja dan selanjutnya Terdakwa menghubungi Saksi Suwardi bin (Alm) Lamaja melalui telepon untuk menawarkan Crude Palm Oil (CPO) dengan menanyakan apakah Saksi Suwardi bin (Alm) Lamaja anak buah Supardi Yono alias Yono dan dijawab iya oleh Saksi Suwardi bin (Alm) Lamaja. Kemudian Terdakwa menyampaikan ada Crude Palm Oil (CPO) dan menanyakan apakah bisa dijemput di Wahau dan oleh Saksi Suwardi bin (Alm) Lamaja dijawab iya nanti sambal menyiapkan mobil. Setelahnya, Saksi Suwardi bin (Alm) Lamaja menanyakan berapa harga Crude Palm Oil (CPO) per drum dan dijawab Terdakwa sejumlah Rp1.000.000,00 (satu juta rupiah) serta Saksi Suwardi bin (Alm) Lamaja menyetujuinya. Beberapa waktu kemudian, Terdakwa dikirimkan nomor telepon Saksi Muh. Aris bin Kamaruddin oleh Saksi Suwardi bin (Alm) Lamaja. Selanjutnya pada hari Minggu tanggal 18 Mei 2025 sekitar pukul 20.30 WITA, Terdakwa menghubungi Saksi Muh. Aris bin Kamaruddin dengan menyampaikan agar bertemu di jembatan dekat bendungan daerah Miau Baru dan Saksi Muh. Aris bin Kamaruddin menyetujui. Sesampainya Terdakwa di lokasi tersebut dengan menggunakan 1 (satu) unit truk yang dikendarainya, Terdakwa kemudian bertemu dengan Saksi Muh. Aris bin Kamaruddin dan Saksi Muhammad Arul Saputra bin Naing yang datang dengan menggunakan 1 (satu) unit truk merek Mitsubishi warna kuning dengan nomor polisi KT 8498 RC. Setelah itu, Terdakwa maupun Saksi Muh. Aris bin Kamaruddin beserta Saksi Muhammad Arul Saputra bin Naing memarkirkan mobil yang dikendarai mereka masing-masing secara berlawanan arah dengan posisi berdekatan. Selanjutnya Saksi Muh. Aris bin Kamaruddin menyiapkan 1 (satu) unit mesin penyedot (alkon) lengkap dengan selangnya, sementara Terdakwa membuka segel yang ada pada tutup atas tangka (*mainhole*) dan membuka m tutup atas tangka (*mainhole*) berisi Crude Palm Oil (CPO) yang dikendarai Terdakwa. Adapun

Halaman 24 dari 39 Putusan Nomor 315/Pid.B/2025/PN Sgt



kemudian Saksi Muh. Aris bin Kamaruddin memberikan ujung selang kepada Terdakwa sedangkan ujung selang satunya Saksi Muh. Aris bin Kamaruddin masukkan kedalam 1 (satu) tandon kotak putih kapasitas 1.000 (seribu) liter yang ada di mobil 1 (satu) unit truk yang dikendarai oleh Saksi Muh. Aris bin Kamaruddin dan Saksi Muhammad Arul Saputra bin Naing. Tahapan selanjutnya adalah Saksi Muhammad Arul Saputra bin Naing menyalakan mesin penyedot (alkon) untuk menyedot Crude Palm Oil (CPO) dari mobil yang Terdakwa kendarai ke tandon yang ada di mobil Saksi Muh. Aris bin Kamaruddin dan Saksi Muhammad Arul Saputra bin Naing kendarai hingga penuh. Ketika Crude Palm Oil (CPO) penuh, ujung selang dipindahkan kembali ke dalam 2 (dua) drum yang ada di mobil Saksi Muh. Aris bin Kamaruddin dan Saksi Muhammad Arul Saputra bin Naing kendarai hingga penuh juga. Setelah tahapan pemindahan tersebut selesai, Terdakwa menutup tutup atas tangka (*mainhole*) dan memasang kembali segel tangki 1 (satu) unit truk yang Terdakwa kendarai serta selanjutnya Terdakwa kembali melanjutkan perjalanan menuju ke Bulking Labanan PT. Dharma Satya Nusantara Berau tetapi Terdakwa mampir di daerah Amporo, Kabupaten Berau untuk mengisi kekurangan Crude Palm Oil (CPO) yang telah Terdakwa jualkan menggunakan air hingga penuh dan selanjutnya Terdakwa melanjutkan perjalanan ke Bulking Labanan PT. Dharma Satya Nusantara Berau untuk melakukan pembongkaran muatan Crude Palm Oil (CPO). Namun, saat dilakukan pembongkaran Crude Palm Oil (CPO) pada kendaraan yang Terdakwa kendarai, petugas pemeriksa mendapati muatan Crude Palm Oil (CPO) yang Terdakwa bawa telah bercampur dengan air sehingga Terdakwa diamankan oleh petugas keamanan dan diproses oleh pihak kepolisian;

- Bahwa jumlah Crude Palm Oil (CPO) tersebut yang Terdakwa jual kepada Saksi Suwardi bin (Alm) Lamaja sebanyak 2 (dua) tandon kotak kapasitas 1.000 (seribu) liter yang seluruhnya terisi penuh dan 2 (dua) drum kapasitas 220 (dua ratus dua puluh) liter yang keduanya terisi masing-masing kurang lebih 200 (dua ratus) liter sehingga keseluruhan Crude Palm Oil (CPO) yang telah Terdakwa jual kepada Saksi Suwardi bin (Alm) Lamaja sebanyak 2.400 (dua ribu empat ratus) liter dengan harga sejumlah Rp10.900.000,00 (sepuluh juta sembilan ratus ribu rupiah) dengan rincian 1 (satu) tandon kotak berkapasitas 1.000 (seribu) liter Saksi Suwardi bin (Alm) Lamaja beli dengan harga Rp5.000.000,00 (lima juta rupiah) dan untuk 1 (satu) drum berkapasitas 220 (dua ratus dua puluh) liter dengan harga



sejumlah Rp1.000.000,00 (satu juta rupiah) sehingga total keseluruhan sejumlah Rp12.000.000,00 (dua belas juta rupiah). Atas besaran tersebut, Saksi Suwardi bin (Alm) Lamaja potong dengan upah bongkar anak buah Saksi Saksi Suwardi bin (Alm) Lamaja dari tangki Crude Palm Oil (CPO) sejumlah Rp1.100.000,00 (satu juta seratus ribu rupiah) sehingga total yang Saksi Suwardi bin (Alm) Lamaja bayarkan kepada Terdakwa adalah sejumlah Rp10.900.000,00 (sepuluh juta sembilan ratus ribu rupiah);

- Bahwa pembayaran atas pembelian oleh Saksi Suwardi bin (Alm) Lamaja tersebut dilakukan secara transfer melalui Aplikasi Rekening BNI *Mobile Banking* atas nama Saksi Suwardi bin (Alm) Lamaja ke rekening Seabank atas Paulus Franciskus yaitu milik Terdakwa sendiri sebanyak 3 (tiga) kali transfer, *pertama* sejumlah Rp6.400.000,00 (enam juta empat ratus ribu rupiah), *kedua* sejumlah Rp4.000.000,00 (empat juta rupiah), dan ketiga sejumlah Rp500.000,00 (lima ratus ribu rupiah);
- Bahwa Terdakwa baru pertama kali menjual Crude Palm Oil (CPO) kepada Saksi Suwardi bin (Alm) Lamaja;
- Bahwa keuntungan yang Tersangka peroleh adalah sejumlah Rp10.900.000,00 (sepuluh juta sembilan ratus ribu rupiah) dan uang tersebut telah habis di gunakan untuk keperluan sehari-hari;
- Bahwa dalam melakukan perbuatannya Terdakwa tidak memiliki izin dari PT. Dharma Satya Nusantara;

Menimbang, bahwa Terdakwa telah mengajukan Saksi yang meringankan (*a de charge*) meskipun Majelis Hakim telah memberikan kesempatan untuk itu;

Menimbang, bahwa Penuntut Umum mengajukan barang bukti sebagai berikut:

1. 1 (satu) unit truk tangki merek Hino/ CPO warna hijau dengan nomor polisi B-9745-bfu dan nomor rangka MJFEG8JL1JJB10893 nomor mesin J08EUGJ60891;
2. 1 (satu) buah bukti transaksi/transfer masuk dari Saudara Suwardi kepada Saudara Paulus dengan Nominal Rp4.000.000,00 (empat juta rupiah) tanggal 18 Mei 2025 jam 01.05;
3. 1 (satu) buah bukti transaksi/ transfer masuk dari Saudara Suwardi kepada Saudara Paulus dengan nominal Rp6.400.000,00 (enam juta empat ratus ribu rupiah) tanggal 18 Mei 2025 jam 11.54;



4. 1 (satu) buah bukti transaksi/ transfer masuk dari Saudara Suwardi kepada Saudara Paulus dengan nominal Rp500.000,00 tanggal 19 Mei 2025 jam 17.34;
5. 1 (satu) unit telepon genggam Samsung Galaxy A05 Nomor 1350584181307272 Imei Sim 082168825063 dan Imei 2358780311307271;
6. 1 (satu) buah gunting;
7. 1 (satu) buah segel;
8. 1 (satu) buah dokumen Surat Perintah Kerja (SPK) Nomor 022/NMP/JKT/2024 tentang pengangkutan/ CPO;
9. 1 (satu) buah bontrip/ nota pengiriman dengan Nomor T301250517141300 tanggal 17 Mei 2025;
10. 1 (satu) buah Berita Acara Bongkar Muatan CPO tanggal 21 Mei 2025;
11. 1 (satu) buah slip Transaksi Penimbangan Dengan Nomor Kendaraan b-9745-bfu. Transaksi001. Produkcpo tanggal 19-05-2025;
12. 1 (satu) buah slip transaksi penimbangan dengan nomor kendaraan b-9745-bfu. Transaksi192496-lbn190525. Produkcpo Pks 11 tanggal 19 Mei 2025;

Menimbang, bahwa berdasarkan alat bukti dan barang bukti yang diajukan diperoleh fakta-fakta hukum sebagai berikut:

- Bahwa pada hari Senin tanggal 19 Mei 2025 sekira pukul 17.00 WITA bertempat di Despatch Gunung Gajah PT. Dharma Satya Nusantara, Desa Miau Baru, Kecamatan Kongbeng, Kabupaten Kutai Timur, Terdakwa melakukan pengangkutan dan penjualan kembali Crude Palm Oil (CPO) kepada Saksi Suwardi bin (Alm) Lamaja;
- Bahwa Terdakwa merupakan karyawan CV. Parisindo Lisensi yakni selaku supir unit mobil tangki pengangkut Crude Palm Oil (CPO);
- Bahwa berawal pada hari Sabtu tanggal 17 Mei Tahun 2025 sekitar pukul 14:30 WITA, Terdakwa melakukan pengangkutan Crude Palm Oil (CPO) CPO (Cruide Palm Oil) dengan runtutan cara sebagai berikut, *pertama*, Terdakwa mengisi Crude Palm Oil (CPO) milik PT. Dharma Satya Nusantara di stasiun permuatan Crude Palm Oil (CPO) PT. Dharma Satya Nusantara Dispeck Gunung Gajah, Desa Miau Baru, Kecamatan Kongbeng, Kabupaten Kutai Timur sebanyak kurang lebih 14.000 (empat belas ribu) kilogram yang akan dibawa ke *Bulking* Labanan PT. Dharma Satya Nusantara Berau. *Kedua*, setelah selesai melakukan pengisian Crude Palm Oil (CPO) ke dalam 1 (satu) unit truk dengan nomor polisi B 9745 BFU, Terdakwa kemudian berangkat menuju ke *Bulking* Labanan



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

PT. Dharma Satya Nusantara Berau. *Ketiga*, pada saat di perjalanan Terdakwa menghubungi Supardi Yono alias Yono untuk menyampaikan kalau Terdakwa menjual Crude Palm Oil (CPO) milik PT. Dharma Satya Nusantara yang sedang dibawa olehnya. *Keempat*, Terdakwa diberikan nomor telepon Saksi Suwardi bin (Alm) Lamaja dan selanjutnya Terdakwa menghubungi Saksi Suwardi bin (Alm) Lamaja melalui telepon untuk menawarkan Crude Palm Oil (CPO) dengan menanyakan apakah Saksi Suwardi bin (Alm) Lamaja anak buah Supardi Yono alias Yono dan dijawab iya oleh Saksi Suwardi bin (Alm) Lamaja. Kemudian, Terdakwa menyampaikan ada Crude Palm Oil (CPO) dan menanyakan apakah bisa dijemput di Wahau dan oleh Saksi Suwardi bin (Alm) Lamaja dijawab iya nanti sambal menyiapkan mobil. Setelahnya, Saksi Suwardi bin (Alm) Lamaja menanyakan berapa harga Crude Palm Oil (CPO) per drum dan dijawab Terdakwa sejumlah Rp1.000.000,00 (satu juta rupiah) serta Saksi Suwardi bin (Alm) Lamaja menyetujuinya. Beberapa waktu kemudian, Terdakwa dikirimkan nomor telepon Saksi Muh. Aris bin Kamaruddin oleh Saksi Suwardi bin (Alm) Lamaja. *Kelima*, pada hari Minggu tanggal 18 Mei 2025 sekitar pukul 20.30 WITA, Terdakwa menghubungi Saksi Muh. Aris bin Kamaruddin dengan menyampaikan agar bertemu di jembatan dekat bendungan daerah Miau Baru dan Saksi Muh. Aris bin Kamaruddin menyetujui. *Keenam*, sesampainya Terdakwa di lokasi tersebut dengan menggunakan 1 (satu) unit truk yang dikendarainya, Terdakwa kemudian bertemu dengan Saksi Muh. Aris bin Kamaruddin dan Saksi Muhammad Arul Saputra bin Naing yang datang dengan menggunakan 1 (satu) unit truk merek Mitsubishi warna kuning dengan nomor polisi KT 8498 RC. *Ketujuh*, Terdakwa maupun Saksi Muh. Aris bin Kamaruddin beserta Saksi Muhammad Arul Saputra bin Naing memarkirkan mobil yang dikendarai mereka masing-masing secara berlawanan arah dengan posisi berdekatan. *Kedelapan*, Saksi Muh. Aris bin Kamaruddin menyiapkan 1 (satu) unit mesin penyedot (alkon) lengkap dengan selangnya, sementara Terdakwa membuka segel yang ada pada tutup atas tangka (*mainhole*) dan membuka tutup atas tangka (*mainhole*) berisi Crude Palm Oil (CPO) yang dikendarai Terdakwa. *Kesembilan*, Saksi Muh. Aris bin Kamaruddin memberikan ujung selang kepada Terdakwa sedangkan ujung selang satunya Saksi Muh. Aris bin Kamaruddin masukkan kedalam 1 (satu) tandon kotak putih kapasitas 1.000 (seribu) liter yang ada di mobil 1 (satu) unit truk yang dikendarai oleh Saksi Muh. Aris bin Kamaruddin dan Saksi Muhammad Arul Saputra bin

Halaman 28 dari 39 Putusan Nomor 315/Pid.B/2025/PN Sgt

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Naing. *Kesepuluh*, Saksi Muhammad Arul Saputra bin Naing menyalakan mesin penyedot (alkon) untuk menyedot Crude Palm Oil (CPO) dari mobil yang Terdakwa kendaraikan ke tandon yang ada di mobil Saksi Muh. Aris bin Kamaruddin dan Saksi Muhammad Arul Saputra bin Naing kendaraikan hingga penuh. *Kesebelas*, ketika Crude Palm Oil (CPO) penuh, ujung selang dipindahkan kembali ke dalam 2 (dua) drum yang ada di mobil Saksi Muh. Aris bin Kamaruddin dan Saksi Muhammad Arul Saputra bin Naing kendaraikan hingga penuh juga. *Keduabelas*, setelah tahapan pemindahan tersebut selesai, Terdakwa menutup tutup atas tangki (*mainhole*) dan memasang kembali segel tangki 1 (satu) unit truk yang Terdakwa kendaraikan serta selanjutnya Terdakwa kembali melanjutkan perjalanan menuju ke Bulking Labanan PT. Dharma Satya Nusantara Berau. *Ketigabelas*, Terdakwa mampir di daerah Amporo, Kabupaten Berau untuk mengisi kekurangan Crude Palm Oil (CPO) yang telah Terdakwa jualkan menggunakan air hingga penuh dan selanjutnya Terdakwa melanjutkan perjalanan ke Bulking Labanan PT. Dharma Satya Nusantara Berau untuk melakukan pembongkaran muatan Crude Palm Oil (CPO). Namun, saat dilakukan pembongkaran Crude Palm Oil (CPO) pada kendaraan yang Terdakwa kendaraikan, petugas pemeriksa mendapati muatan Crude Palm Oil (CPO) yang Terdakwa bawa telah bercampur dengan air sehingga Terdakwa diamankan oleh petugas keamanan dan diproses oleh pihak kepolisian;

- Bahwa jumlah Crude Palm Oil (CPO) tersebut yang Terdakwa jual kepada Saksi Suwardi bin (Alm) Lamaja sebanyak 2 (dua) tandon kotak kapasitas 1.000 (seribu) liter yang seluruhnya terisi penuh dan 2 (dua) drum kapasitas 220 (dua ratus dua puluh) liter yang keduanya terisi masing-masing kurang lebih 200 (dua ratus) liter sehingga keseluruhan Crude Palm Oil (CPO) yang telah Terdakwa jual kepada Saksi Suwardi bin (Alm) Lamaja sebanyak 2.400 (dua ribu empat ratus) liter dengan harga sejumlah Rp10.900.000,00 (sepuluh juta sembilan ratus ribu rupiah) dengan rincian 1 (satu) tandon kotak berkapasitas 1.000 (seribu) liter Saksi Suwardi bin (Alm) Lamaja beli dengan harga Rp5.000.000,00 (lima juta rupiah) dan untuk 1 (satu) drum berkapasitas 220 (dua ratus dua puluh) liter dengan harga sejumlah Rp1.000.000,00 (satu juta rupiah) sehingga total keseluruhan sejumlah Rp12.000.000,00 (dua belas juta rupiah). Atas besaran tersebut, Saksi Suwardi bin (Alm) Lamaja potong dengan upah bongkar anak buah Saksi Saksi Suwardi bin (Alm) Lamaja dari tangki Crude Palm Oil (CPO) sejumlah Rp1.100.000,00 (satu juta seratus ribu rupiah) sehingga total yang



Saksi Suwardi bin (Alm) Lamaja bayarkan kepada Terdakwa adalah sejumlah Rp10.900.000,00 (sepuluh juta sembilan ratus ribu rupiah);

- Bahwa pembayaran atas pembelian Crude Palm Oil (CPO) oleh Saksi Suwardi bin (Alm) Lamaja tersebut dilakukan secara transfer melalui Aplikasi Rekening BNI *Mobile Banking* atas nama Saksi Suwardi bin (Alm) Lamaja ke rekening Seabank atas Paulus Franciskus yaitu milik Terdakwa sendiri sebanyak 3 (tiga) kali transfer, *pertama* sejumlah Rp6.400.000,00 (enam juta empat ratus ribu rupiah), *kedua* sejumlah Rp4.000.000,00 (empat juta rupiah), dan ketiga sejumlah Rp500.000,00 (lima ratus ribu rupiah);
- Bahwa keuntungan yang Tersangka peroleh adalah sejumlah Rp10.900.000,00 (sepuluh juta sembilan ratus ribu rupiah) dan uang tersebut telah habis di gunakan untuk keperluan sehari-hari;
- Bahwa dalam melakukan perbuatannya Terdakwa tidak memiliki izin dari PT. Dharma Satya Nusantara;

Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis Hakim akan mempertimbangkan apakah berdasarkan fakta-fakta hukum tersebut diatas, Terdakwa dapat dinyatakan telah melakukan tindak pidana yang didakwakan kepadanya;

Menimbang, bahwa Terdakwa telah didakwa oleh Penuntut Umum dengan dakwaan yang berbentuk alternatif, sehingga Majelis Hakim dengan memperhatikan fakta-fakta hukum tersebut di atas memilih langsung dakwaan alternatif kesatu sebagaimana diatur dalam Pasal 374 Kitab Undang-Undang Hukum Pidana yang unsur-unsurnya adalah sebagai berikut :

1. Unsur barang siapa;
2. Unsur dengan sengaja dan melawan hukum memiliki barang sesuatu yang seluruhnya atau sebagian adalah kepunyaan orang lain, tetapi yang ada dalam kekuasaannya bukan karena kejahatan;
3. Unsur yang dilakukan oleh orang yang penguasaannya terhadap barang disebabkan karena ada hubungan kerja atau karena pencarian atau karena mendapat upah untuk itu;

Menimbang, bahwa terhadap unsur-unsur tersebut Majelis Hakim mempertimbangkan sebagai berikut:

Ad.1. Barang siapa;

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan unsur "Barang siapa" ditujukan kepada subjek hukum yang didakwa melakukan suatu tindak pidana. Subjek hukum adalah siapa saja secara perseorangan (*natuurlijke persoon*)



tanpa memandang status sosial, status pekerjaan, kedudukan, atau jabatan yang diduga melakukan tindak pidana dan dihadapkan ke persidangan sebagai Terdakwa berdasarkan Surat Dakwaan yang dalam perkara ini adalah Paulus Fransiskus Ricardo anak dari Elisa Juman berdasarkan identitas lengkap yang telah diperiksa dan tidak pernah membantahnya selama persidangan sehingga tidak terjadi kekeliruan mengenai orang (*error in persona*) yang diajukan sebagai Terdakwa dalam perkara ini, oleh karenanya Majelis Hakim berpendapat mengenai mengenai unsur ini telah terpenuhi;

Ad.2. Unsur dengan sengaja dan melawan hukum memiliki barang sesuatu yang seluruhnya atau sebagian adalah kepunyaan orang lain, tetapi yang ada dalam kekuasaannya bukan karena kejahatan

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan “dengan sengaja” adalah suatu kehendak dan kesadaran atas suatu perbuatan yang dilakukan memang dimaksudkan atau diniatkan demikian sehingga tidak dimungkinkan dilakukan secara kebetulan termasuk akibat yang akan ditimbulkan ketika perbuatan dilakukan;

Menimbang, bahwa “melawan hukum” mengandung makna perbuatan yang dilakukan bertentangan dengan hukum atau aturan yang berlaku atau melanggar hak subjektif orang lain;

Menimbang, bahwa yang dimaksud “barang sesuatu yang seluruhnya atau sebagian kepunyaan orang lain” adalah segala sesuatu yang dalam hal ini adalah berwujud maupun tidak berwujud yang memiliki nilai ekonomis dan merupakan kepemilikan orang lain atau dapat juga sebagian dari barang tersebut adalah milik si pelaku;

Menimbang, bahwa yang dimaksud “yang ada dalam kekuasaannya bukan karena kejahatannya” yaitu perbuatan yang dilakukan berlandaskan pada pemberian kuasa atau kepercayaan padanya atas sebagian atau seluruh barang secara sah dan atas kepercayaan yang diberikan kepadanya untuk menyimpan barang tersebut, ia kuasai demi kepentingan diri sendiri secara melawan hukum;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta yang terungkap dalam persidangan sebagai berikut;

Menimbang, bahwa pada hari Senin tanggal 19 Mei 2025 sekira pukul 17.00 WITA bertempat di Despatch Gunung Gajah PT. Dharma Satya Nusantara, Desa Miau Baru, Kecamatan Kongbeng, Kabupaten Kutai Timur, Terdakwa melakukan pengangkutan dan penjualan kembali Crude Palm Oil (CPO) kepada Saksi Suwardi bin (Alm) Lamaja;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa berawal pada hari Sabtu tanggal 17 Mei Tahun 2025 sekitar pukul 14:30 WITA, Terdakwa melakukan pengangkutan Crude Palm Oil (CPO) CPO (Crude Palm Oil) dengan runtutan cara sebagai berikut, pertama, Terdakwa mengisi Crude Palm Oil (CPO) milik PT. Dharma Satya Nusantara di stasiun permuatan Crude Palm Oil (CPO) PT. Dharma Satya Nusantara Dispeck Gunung Gajah, Desa Miau Baru, Kecamatan Kongbeng, Kabupaten Kutai Timur sebanyak kurang lebih 14.000 (empat belas ribu) kilogram yang akan dibawa ke Bulking Labanan PT. Dharma Satya Nusantara Berau. Kedua, setelah selesai melakukan pengisian Crude Palm Oil (CPO) ke dalam 1 (satu) unit truk dengan nomor polisi B 9745 BFU, Terdakwa kemudian berangkat menuju ke Bulking Labanan PT. Dharma Satya Nusantara Berau. Ketiga, pada saat di perjalanan Terdakwa menghubungi Supardi Yono alias Yono untuk menyampaikan kalau Terdakwa menjual Crude Palm Oil (CPO) milik PT. Dharma Satya Nusantara yang sedang dibawa olehnya. Keempat, Terdakwa diberikan nomor telepon Saksi Suwardi bin (Alm) Lamaja dan selanjutnya Terdakwa menghubungi Saksi Suwardi bin (Alm) Lamaja melalui telepon untuk menawarkan Crude Palm Oil (CPO) dengan menanyakan apakah Saksi Suwardi bin (Alm) Lamaja anak buah Supardi Yono alias Yono dan dijawab iya oleh Saksi Suwardi bin (Alm) Lamaja. Kemudian, Terdakwa menyampaikan ada Crude Palm Oil (CPO) dan menanyakan apakah bisa dijemput di Wahau dan oleh Saksi Suwardi bin (Alm) Lamaja dijawab iya nanti sambal menyiapkan mobil. Setelahnya, Saksi Suwardi bin (Alm) Lamaja menanyakan berapa harga Crude Palm Oil (CPO) per drum dan dijawab Terdakwa sejumlah Rp1.000.000,00 (satu juta rupiah) serta Saksi Suwardi bin (Alm) Lamaja menyetujuinya. Beberapa waktu kemudian, Terdakwa dikirimkan nomor telepon Saksi Muh. Aris bin Kamaruddin oleh Saksi Suwardi bin (Alm) Lamaja. Kelima, pada hari Minggu tanggal 18 Mei 2025 sekitar pukul 20.30 WITA, Terdakwa menghubungi Saksi Muh. Aris bin Kamaruddin dengan menyampaikan agar bertemu di jembatan dekat bendungan daerah Miau Baru dan Saksi Muh. Aris bin Kamaruddin menyetujui. Keenam, sesampainya Terdakwa di lokasi tersebut dengan menggunakan 1 (satu) unit truk yang dikendarainya, Terdakwa kemudian bertemu dengan Saksi Muh. Aris bin Kamaruddin dan Saksi Muhammad Arul Saputra bin Naing yang datang dengan menggunakan 1 (satu) unit truk merek Mitsubishi warna kuning dengan nomor polisi KT 8498 RC. Ketujuh, Terdakwa maupun Saksi Muh. Aris bin Kamaruddin beserta Saksi Muhammad Arul Saputra bin Naing memarkirkan mobil yang dikendarai mereka masing-masing secara berlawanan arah dengan posisi berdekatan. Kedelapan,

Halaman 32 dari 39 Putusan Nomor 315/Pid.B/2025/PN Sgt

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Saksi Muh. Aris bin Kamaruddin menyiapkan 1 (satu) unit mesin penyedot (alkon) lengkap dengan selangnya, sementara Terdakwa membuka segel yang ada pada tutup atas tangka (mainhole) dan membuka tutup atas tangka (mainhole) berisi Crude Palm Oil (CPO) yang dikendarai Terdakwa. Kesembilan, Saksi Muh. Aris bin Kamaruddin memberikan ujung selang kepada Terdakwa sedangkan ujung selang satunya Saksi Muh. Aris bin Kamaruddin masukkan kedalam 1 (satu) tandon kotak putih kapasitas 1.000 (seribu) liter yang ada di mobil 1 (satu) unit truk yang dikendarai oleh Saksi Muh. Aris bin Kamaruddin dan Saksi Muhammad Arul Saputra bin Naing. Kesepuluh, Saksi Muhammad Arul Saputra bin Naing menyalakan mesin penyedot (alkon) untuk menyedot Crude Palm Oil (CPO) dari mobil yang Terdakwa kendarai ke tandon yang ada di mobil Saksi Muh. Aris bin Kamaruddin dan Saksi Muhammad Arul Saputra bin Naing kendarai hingga penuh. Kesebelas, ketika Crude Palm Oil (CPO) penuh, ujung selang dipindahkan kembali ke dalam 2 (dua) drum yang ada di mobil Saksi Muh. Aris bin Kamaruddin dan Saksi Muhammad Arul Saputra bin Naing kendarai hingga penuh juga. Keduabelas, setelah tahapan pemindahan tersebut selesai, Terdakwa menutup tutup atas tangka (mainhole) dan memasang kembali segel tangki 1 (satu) unit truk yang Terdakwa kendarai serta selanjutnya Terdakwa kembali melanjutkan perjalanan menuju ke Bulking Labanan PT. Dharma Satya Nusantara Berau. Ketigabelas, Terdakwa mampir di daerah Amporo, Kabupaten Berau untuk mengisi kekurangan Crude Palm Oil (CPO) yang telah Terdakwa jualkan menggunakan air hingga penuh dan selanjutnya Terdakwa melanjutkan perjalanan ke Bulking Labanan PT. Dharma Satya Nusantara Berau untuk melakukan pembongkaran muatan Crude Palm Oil (CPO). Namun, saat dilakukan pembongkaran Crude Palm Oil (CPO) pada kendaraan yang Terdakwa kendarai, petugas pemeriksa mendapati muatan Crude Palm Oil (CPO) yang Terdakwa bawa telah bercampur dengan air sehingga Terdakwa diamankan oleh petugas keamanan dan diproses oleh pihak kepolisian;

Menimbang, bahwa jumlah Crude Palm Oil (CPO) tersebut yang Terdakwa jual kepada Saksi Suwardi bin (Alm) Lamaja sebanyak 2 (dua) tandon kotak kapasitas 1.000 (seribu) liter yang seluruhnya terisi penuh dan 2 (dua) drum kapasitas 220 (dua ratus dua puluh) liter yang keduanya terisi masing-masing kurang lebih 200 (dua ratus) liter sehingga keseluruhan Crude Palm Oil (CPO) yang telah Terdakwa jual kepada Saksi Suwardi bin (Alm) Lamaja sebanyak 2.400 (dua ribu empat ratus) liter dengan harga sejumlah Rp10.900.000,00 (sepuluh juta sembilan ratus ribu rupiah) dengan rincian 1

Halaman 33 dari 39 Putusan Nomor 315/Pid.B/2025/PN Sgt



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

(satu) tandon kotak berkapasitas 1.000 (seribu) liter Saksi Suwardi bin (Alm) Lamaja beli dengan harga Rp5.000.000,00 (lima juta rupiah) dan untuk 1 (satu) drum berkapasitas 220 (dua ratus dua puluh) liter dengan harga sejumlah Rp1.000.000,00 (satu juta rupiah) sehingga total keseluruhan sejumlah Rp12.000.000,00 (dua belas juta rupiah). Atas besaran tersebut, Saksi Suwardi bin (Alm) Lamaja potong dengan upah bongkar anak buah Saksi Saksi Suwardi bin (Alm) Lamaja dari tangki Crude Palm Oil (CPO) sejumlah Rp1.100.000,00 (satu juta seratus ribu rupiah) sehingga total yang Saksi Suwardi bin (Alm) Lamaja bayarkan kepada Terdakwa adalah sejumlah Rp10.900.000,00 (sepuluh juta sembilan ratus ribu rupiah);

Menimbang, bahwa pembayaran atas pembelian Crude Palm Oil (CPO) oleh Saksi Suwardi bin (Alm) Lamaja tersebut dilakukan secara transfer melalui melalui Aplikasi Rekening BNI Mobile Banking atas nama Saksi Suwardi bin (Alm) Lamaja ke rekening Seabank atas Paulus Franciskus yaitu milik Terdakwa sendiri sebanyak 3 (tiga) kali transfer, pertama sejumlah Rp6.400.000,00 (enam juta empat ratus ribu rupiah), kedua sejumlah Rp4.000.000,00 (empat juta rupiah), dan ketiga sejumlah Rp500.000,00 (lima ratus ribu rupiah);

Menimbang, bahwa keuntungan yang Tersangka peroleh adalah sejumlah Rp10.900.000,00 (sepuluh juta sembilan ratus ribu rupiah) dan uang tersebut telah habis di gunakan untuk keperluan sehari-hari;

Menimbang, bahwa dalam melakukan perbuatannya Terdakwa tidak memiliki izin dari PT. Dharma Satya Nusantara;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan tersebut di atas, dengan adanya rangkaian perbuatan Terdakwa yang diberikan kuasa untuk melakukan pengangkutan Crude Palm Oil (CPO) dan atas kuasa tersebut Terdakwa melakukan kegiatan penjualan atas sebagian Crude Palm Oil (CPO) yang diangkutnya dan diketahuinya bukanlah miliknya melainkan milik PT. Dharma Satya Nusantara, Majelis Hakim menilai unsur kedua dakwaan kesatu Penuntut Umu telah terpenuhi dalam wujud nyata perbuatan Terdakwa;

Ad.3. Unsur yang dilakukan oleh orang yang penguasaannya terhadap barang disebabkan karena ada hubungan kerja atau karena pencarian atau karena mendapat upah untuk itu;

Menimbang, bahwa “yang dilakukan oleh orang yang penguasaannya terhadap barang disebabkan karena ada hubungan kerja atau karena pencarian atau karena mendapat upah untuk itu” memiliki makna pemberian kuasa kepada seseorang atas sesuatu barang secara sah tersebut dilandasi dengan adanya hubungan antara pemberi kerja dan pekerja yang timbul berdasarkan adanya

Halaman 34 dari 39 Putusan Nomor 315/Pid.B/2025/PN Sgt



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

perjanjian kerja, unsur-unsur utama pekerjaan, dan perintah atau olehnya digunakan sebagai pokok pemenuhan kehidupan atau karena itu diberikan upah;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta yang terungkap dalam persidangan sebagai berikut;

Menimbang, bahwa Terdakwa merupakan karyawan CV. Parisindo Lisensi yakni selaku supir unit mobil tangki pengangkut Crude Palm Oil (CPO);

Menimbang, bahwa berdasarkan Surat Perintah Kerja (SPK) Nomor 022/NMP/JKT/2024 tentang pengangkutan CPO yang menerangkan landasan Terdakwa melakukan pekerjaan sebagai supir unit mobil tangka pengangkut Crude Palm Oil (CPO);

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan di atas, telah terang penegasan adanya hubungan kerja antara Terdakwa dengan CV. Parisindo Lisensi untuk melakukan pengangkutan Crude Palm Oil (CPO), oleh karenanya Majelis Hakim berpendapat unsur ketiga dakwaan kesatu Penuntut Umum telah terpenuhi;

Menimbang, bahwa oleh karena semua unsur dari Pasal 374 Kitab Undang-Undang Hukum Pidana telah terpenuhi, maka Terdakwa haruslah dinyatakan telah terbukti secara sah dan meyakinkan melakukan tindak pidana sebagaimana didakwakan dalam dakwaan alternatif kesatu;

Menimbang, bahwa dalam perkara ini terhadap Terdakwa telah dikenakan penangkapan dan penahanan yang sah, maka masa penangkapan dan penahanan tersebut harus dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa ditahan dan penahanan terhadap Terdakwa dilandasi alasan yang cukup, maka perlu ditetapkan agar Terdakwa tetap berada dalam tahanan;

Menimbang, bahwa terhadap barang bukti yang diajukan di persidangan untuk selanjutnya dipertimbangkan sebagai berikut:

Menimbang, bahwa barang bukti berupa 1 (satu) unit truk tangki merek Hino/ CPO wama hijau dengan nomor polisi B-9745-bfu dan nomor rangka MJEFG8JL1JJB10893 nomor mesin J08EUGJ60891 yang telah dipergunakan untuk melakukan kejahatan dan dikhawatirkan akan dipergunakan untuk mengulangi kejahatan, maka perlu ditetapkan agar barang bukti tersebut dikembalikan kepada CV. Parisindo Lisensi;

Menimbang, bahwa barang bukti berupa:

Halaman 35 dari 39 Putusan Nomor 315/Pid.B/2025/PN Sgt



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 1 (satu) buah dokumen Surat Perintah Kerja (SPK) Nomor 022/NMP/JKT/2024 tentang pengangkutan CPO;
- 1 (satu) buah Bontrip/Nota Pengiriman dengan Nomor T301250517141300, tanggal 17 Mei 2025;
- 1 (satu) buah Berita Acara Bongkar Muatan CPO tanggal 21 Mei 2025;
- 1 (satu) buah slip transaksi penimbangan dengan Nomor Kendaraan: B 9745 BFU, Transaksi:001, Produk: CPO tanggal 19 Mei 2025;
- 1 (satu) buah Slip Transaksi Penimbangan dengan Nomor Kendaraan B 9745 BFU, Transaksi: 192496-LBN-190525, Produk: CPO PKS 11, tanggal 19 Mei 2025;
- 1 (satu) buah bukti transaksi/transfer masuk dari Saudara Suwardi kepada Saudara Paulus dengan nominal sejumlah Rp4.000.000,00 (empat juta rupiah) tanggal 18 Mei 2025 jam 01.05;
- 1 (satu) buah bukti transaksi/transfer masuk dari Saudara Suwardi kepada Saudara Paulus dengan nominal sejumlah Rp6.400.000,00 tanggal 18 Mei 2025 jam 11.54;
- 1 (satu) buah bukti transaksi/ transfer masuk dari Saudara Suwardi kepada Saudara Paulus dengan nominal Rp500.000,00 (lima ratus ribu rupiah) tanggal 19 Mei 2025 jam 17.34;

yang merupakan hasil dari kejahatan, maka perlu ditetapkan agar barang bukti tersebut dilampirkan dalam berkas perkara;

Menimbang, bahwa barang bukti berupa 1 (satu) unit telepon genggam Samsung Galaxy A05 warna hitam dengan nomor Sim 082168825063 dan Imei 1 350584181307272 serta Imei 2 358780311307271 yang telah dipergunakan untuk melakukan kejahatan dan mempunyai nilai ekonomis, maka perlu ditetapkan agar barang bukti tersebut dirampas untuk negara;

Menimbang, 1 (satu) buah gunting yang telah dipergunakan untuk melakukan kejahatan dan 1 (satu) buah segel yang merupakan hasil dari kejahatan serta atas kedua barang bukti tersebut dikhawatirkan akan dipergunakan untuk mengulangi kejahatan, maka perlu ditetapkan agar barang bukti tersebut rusak sehingga tidak dapat dipergunakan kembali;

Menimbang, bahwa untuk menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa, maka perlu dipertimbangkan terlebih dahulu keadaan yang memberatkan dan yang meringankan Terdakwa;
Keadaan yang memberatkan:

- Perbuatan Terdakwa merugikan PT. Dharma Satya Nusantara sebagai pemilik Crude Palm Oil (CPO);

Halaman 36 dari 39 Putusan Nomor 315/Pid.B/2025/PN Sgt



- Terdakwa tidak mengembalikan kerugian PT. Dharma Satya Nusantara;

Keadaan yang meringankan:

- Terdakwa memberikan keterangan tanpa berbelit-belit dan mengakui perbuatan serta berjanji untuk tidak mengulangi perbuatan yang sama;
- Terdakwa tidak pernah di hukum;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa dijatuhi pidana maka haruslah dibebani pula untuk membayar biaya perkara;

Memperhatikan, Pasal 374 dan Undang-undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana serta peraturan perundang-undangan lain yang bersangkutan;

MENGADILI:

1. Menyatakan Terdakwa **Paulus Fransiskus Ricardo anak dari Elisa Juman** terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana "Penggelapan dalam jabatan" sebagaimana dalam dakwaan kesatu;
2. Menjatuhkan pidana kepada Terdakwa oleh karena itu dengan pidana penjara selama 3 (tiga) tahun;
3. Menetapkan masa penangkapan dan penahanan yang telah dijalani Terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;
4. Menetapkan Terdakwa tetap ditahan;
5. Menetapkan barang bukti berupa:
 - 1 (satu) Unit Truck Tangki Hino/CPO warna hijau dengan Nomor Polisi : B-9745-BFU, nomor Rangka: MJEFG8JL1JJB10893, nomor mesin: J08EUGJ60891.

Dikembalikan kepada CV. Parisindo Lisensi.

- 1 (satu) buah dokumen Surat Perintah Kerja (SPK) Nomor 022/NMP/JKT/2024 tentang pengangkutan CPO;
- 1 (satu) buah Bontrip/Nota Pengiriman dengan Nomor T301250517141300, tanggal 17 Mei 2025;
- 1 (satu) buah Berita Acara Bongkar Muatan CPO tanggal 21 Mei 2025;
- 1 (satu) buah Slip Transaksi Penimbangan dengan Nomor Kendaraan: B 9745 BFU, Transaksi: 001, Produk: CPO tanggal 19 Mei 2025;
- 1 (satu) buah Slip Transaksi Penimbangan dengan Nomor Kendaraan B 9745 BFU, Transaksi: 192496-LBN-190525, Produk: CPO PKS 11, tanggal 19 Mei 2025;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 1 (satu) buah bukti transaksi/transfer masuk dari Saudara Suwardi kepada Saudara Paulus dengan nominal sejumlah Rp4.000.000,00 (empat juta rupiah) tanggal 18 Mei 2025 jam 01.05;
- 1 (satu) buah bukti transaksi/transfer masuk dari Saudara Suwardi kepada Saudara Paulus dengan nominal sejumlah Rp6.400.000,00 tanggal 18 Mei 2025 jam 11.54;
- 1 (satu) buah bukti transaksi/ transfer masuk dari Saudara Suwardi kepada Saudara Paulus dengan nominal Rp500.000,00 (lima ratus ribu rupiah) tanggal 19 Mei 2025 jam 17.34;

Dilampirkan dalam berkas perkara.

- 1 (satu) unit telepon genggam Samsung Galaxy A05 warna hitam dengan nomor Sim 082168825063 dan Imei 1 350584181307272 serta Imei 2 358780311307271;

Dirampas untuk negara.

- 1 (satu) buah gunting;
- 1 (satu) buah segel;

Dirusak sehingga tidak dapat dipergunakan kembali.

6. Menetapkan terdakwa membayar biaya perkara sebesar Rp2.500,00 (dua ribu lima ratus rupiah);

Demikianlah diputuskan dalam sidang permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Negeri Sangatta, pada hari Senin, 29 September 2025 oleh kami, Tumpak Hasiholan Manurung, S.H., sebagai Hakim Ketua, I Wayan Suredana Putra, S.H., M.H., dan Agnes Maela Nabin, S.H., masing-masing sebagai Hakim Anggota, yang diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari Selasa, 30 September 2025 oleh Tumpak Hasiholan Manurung, S.H., sebagai Hakim Ketua didampingi I Wayan Suredana Putra, S.H., M.H., dan Maghfiraa Larasati Erlanggaputri, S.H., masing-masing sebagai Hakim Anggota dibantu oleh Aris Priyo Utomo, S.H., selaku Panitera Pengganti dan dihadiri oleh Irwansyah, S.H., selaku Penuntut Umum serta dihadiri Terdakwa.

**Hakim-Hakim Anggota,
Ttd.**

**Hakim Ketua,
Ttd.**

I Wayan Suredana Putra, S.H.,
M.H.
Ttd.

Tumpak Hasiholan Manurung,
S.H.

Maghfiraa Larasati
Erlanggaputri, S.H.

Halaman 38 dari 39 Putusan Nomor 315/Pid.B/2025/PN Sgt



Panitera Pengganti,
Ttd.

Aris Priyo Utomo, S.H.